ANEXO 007 DO DECRETO Nº 31.825, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Atualizado até o Decreto nº 35.865, de 02/09/2026

Í N D I C E

Artigo	Assunto
CAPÍTULO I	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1º	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO II	DOS SEGMENTOS DE MERCADORIAS
2º	DOS SEGMENTOS DE MERCADORIAS
CAPÍTULO III	DOS BENS E MERCADORIAS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
3º	DOS BENS E MERCADORIAS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4º	~~Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope~~ Aguardente de Cana e Cachaça (Redação dada pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º/11/2023)
6º	Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas
7º	Cigarros e outros produtos derivados do fumo
8º	Cimentos
9º	Combustíveis e lubrificantes
10	Energia elétrica
11	Lâmpadas, reatores e “starters”
12	Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos para uso Humano ou Veterinário
14	Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha
15	Produtos alimentícios
16	Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos
17	Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos
18	Rações para animais domésticos
19	Sorvetes e preparados para fabricação de sorveste em máquinas
20	Tintas e vernizes
21	Veículos automotores
22	Veículos de duas e três rodas motorizados
23	Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta
24	Substituição Tributária referente ao Adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO 007 DO DECRETO Nº 31.825, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Para fins deste Anexo, considera-se:

I - segmento: o agrupamento de itens de bens e mercadorias com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Capítulo II deste Anexo;

II - item de segmento: a identificação do bem, da mercadoria ou do agrupamento de bens e mercadorias dentro do respectivo segmento;

III - especificação do item: o desdobramento do item, quando o bem ou a mercadoria possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para fins do regime de substituição tributária;

IV - CEST: o código especificador da substituição tributária, composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:

a) o primeiro e o segundo correspondem ao segmento do bem e mercadoria;

b) o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de bem e mercadoria;

c) o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item. (Conv. ICMS 142/18 - Cláusula sexta)

CAPÍTULO II
DOS SEGMENTOS DE MERCADORIAS

Art. 2º O Estado do Rio Grande do Norte adota o regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes, previsto no Convênio ICMS nº 142/18, de 14 de dezembro de 2018, a ser aplicado às mercadorias ou bens constantes dos segmentos a seguir relacionados:

~~Item~~	~~Descrição do Segmento~~	~~Código do Segmento~~
~~01~~	~~Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope~~	~~02~~
~~02~~	~~Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas~~	~~03~~
~~03~~	~~Cigarros e outros produtos derivados do fumo~~	~~04~~
~~04~~	~~Cimentos~~	~~05~~
~~05~~	~~Combustíveis e lubrificantes~~	~~06~~
~~06~~	~~Energia elétrica~~	~~07~~
~~07~~	~~Lâmpadas, reatores e "starter"~~	~~09~~
~~08~~	~~Medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário~~	~~13~~
~~09~~	~~Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha~~	~~16~~
~~10~~	~~Produtos alimentícios~~	~~17~~
~~11~~	~~Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos~~	~~20~~
~~12~~	~~Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos~~	~~21~~

~~13~~	~~Rações para animais domésticos~~	~~22~~
~~14~~	~~Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas~~	~~23~~
~~15~~	~~Tintas e vernizes~~	~~24~~
~~16~~	~~Veículos automotores~~	~~25~~
~~17~~	~~Veículos de duas e três rodas motorizados~~	~~26~~
~~18~~	~~Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta~~	~~28~~

Item	Descrição do Segmento	Código do Segmento
01	Aguardente de cana e cachaça	02
02	Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas	03
03	Cigarros e outros produtos derivados do fumo	04
04	Cimentos	05
05	Combustíveis e lubrificantes	06
06	Energia elétrica	07
07	Medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário	13
08	Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha	16
09	Produtos alimentícios	17
10	Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos	20
11	Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos	21
12	Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas	23
13	Tintas e vernizes	24
14	Veículos automotores	25
15	Veículos de duas e três rodas motorizados	26
16	Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta	28

(Redação dada pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

CAPÍTULO III
DOS BENS E MERCADORIAS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 3º Os bens e mercadorias sujeitos ao regime de substituição tributária no Estado do Rio Grande do Norte são os identificados nas Seções I a XVIII deste Anexo e nas demais disposições do Decreto que disciplina o ICMS, de acordo com o segmento em que se enquadrem, contendo a sua descrição, a classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul baseada no Sistema Harmonizado (NCM/SH) e um CEST.

§ 1º Na hipótese de a descrição do item não reproduzir a correspondente descrição do código ou posição utilizada na NCM/SH, o regime de substituição tributária em relação às operações subsequentes será aplicável somente aos bens e mercadorias identificados nos termos da descrição contida neste Anexo.

§ 2º As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da NCM/SH não implicam em inclusão ou exclusão de bem e mercadoria, classificados no código da referida nomenclatura, do regime de substituição tributária.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o contribuinte deverá informar nos documentos fiscais o código NCM/SH vigente, observado o mesmo tratamento tributário atribuído ao bem e mercadoria antes da reclassificação, agrupamento ou desdobramento.

§ 4º As situações previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo não implicam alteração do CEST.

§ 5º O regime de substituição tributária alcança somente os itens vinculados aos respectivos segmentos nos quais estão inseridos.

§ 6º As Margens de Valor Agregado (MVA) ajustadas quando indicadas neste Anexo, para efeitos de apuração da base de cálculo com utilização de MVA, observarão a fórmula “MVA ajustada = {[(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1} x 100”, onde:

I - “MVA ajustada” é o percentual correspondente à margem de valor agregado a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária na operação interestadual;

II - “MVA-ST original” é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado estabelecida na legislação da unidade federada de destino ou previsto nos respectivos convênios e protocolos;

III - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

IV - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino.

§ 7º Na hipótese da “ALQ intra” ser inferior à “ALQ inter” deverá ser aplicada a “MVA - ST original.

Seção I
~~Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope~~
Aguardente de Cana e Cachaça

(Redação dada pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

~~Art. 4º Nas operações internas, interestaduais e de importações com aguardente de cana, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, na condição de contribuinte substituto, ao estabelecimento remetente ou importador.~~

~~Parágrafo único. A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) previsto em ato do Secretário de Estado da Tributação e, na falta de especificação de produto no referido ato, a base de cálculo será o valor da operação, acrescido dos seguintes percentuais:~~

~~I - 30% (trinta por cento), se o alienante for estabelecimento comercial;~~

~~II - 50% (cinquenta por cento), se o alienante for estabelecimento industrial ou no caso de importação direta do exterior.~~

Art. 4º Nas operações internas, interestaduais e de importações com aguardente de cana aguardente e cachaça classificados na posição 2207.20 e subposição 2208.40.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, na condição de contribuinte substituto, ao estabelecimento remetente ou importador (Conv. ICMS 142/2018, Prots. ICMS 15/88 e 15/06). (Redação dada pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

§ 1º A base de cálculo, para os fins de substituição tributaria, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço. (Incluído pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

§ 2º Inexistindo os valores de que trata o § 1º, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada (“MVA ajustada”), calculada segundo a fórmula “MVA ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)]-1”, onde: (Incluído pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

I - “MVA-ST original” é a margem de valor agregado prevista no § 2º;

II - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias.

§ 3º A MVA-ST original é de 29,04%. (Incluído pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

~~Art. 5º Nas operações internas, interestaduais e de importações com bebidas quentes, classificadas nas posições 2205, 2206 e 2208, da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), exceto aguardente de cana e de melaço, entre contribuintes situados nos Estados signatários do Protocolo ICMS 14/06, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador e arrematante de mercadoria importada e apreendida, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Prots. ICMS 14/06, 134/08 e 82/15)~~ (Revogado pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

~~§ 1º O regime de que trata este artigo não se aplica:~~

~~I - à transferência da mercadoria entre estabelecimentos da empresa industrial, importadora ou arrematante;~~

~~II - às operações entre sujeitos passivos por substituição, industrial, importador ou arrematante.~~

~~§ 2º Na hipótese do §1º, a substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário que promover a saída da mercadoria para estabelecimento de pessoa diversa.~~

~~§ 3º Além das operações de que tratam o *caput* e o art. 4º, o regime de que trata este artigo também se aplica às operações internas com as demais bebidas alcoólicas das posições 2205 a 2208, conforme quadro que integra o § 7º.~~

~~§ 4º No caso de operação interestadual realizada por distribuidor, depósito ou estabelecimento atacadista com as mercadorias a que se refere este artigo, a responsabilidade pela substituição tributária caberá ao remetente, mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriormente. (Prots. ICMS 14/06 e 89/08)~~

~~§ 5º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) previsto em ato do Secretário de Estado da Tributação.~~

~~§ 6º Na inexistência de especificação de produto no ato a que se refere o § 5º deste artigo, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado, sendo a MVA-ST original de 29,04%.~~

~~§ 7º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo:~~

~~ITEM~~	~~CEST~~	~~NCM/SH~~	~~DESCRIÇÃO~~
~~1.0~~	~~02.001.00~~	~~2205 2208.90.00~~	~~Aperitivos, amargos, bitter e similares~~
~~2.0~~	~~02.002.00~~	~~2208.90.00~~	~~Batida e similares~~
~~3.0~~	~~02.003.00~~	~~2208.90.00~~	~~Bebida ice~~
~~4.0~~	~~02.004.00~~	~~2207.20 2208.40.00~~	~~Cachaça e aguardentes~~

5.0	02.005.00	2205 2206.00.90 2208.90.00	Catuaba e similares
6.0	02.006.00	2208.20.00	Conhaque, brandy e similares
7.0	02.007.00	2206.00.90 2208.90.00	Cooler
8.0	02.008.00	2208.50.00	Gim (gin) e genebra
9.0	02.009.00	2205 2206.00.90 2208.90.00	Jurubeba e similares
10.0	02.010.00	2208.70.00	Licores e similares
11.0	02.011.00	2208.20.00	Pisco
12.0	02.012.00	2208.40.00	Rum
13.0	02.013.00	2206.00.90	Saquê
14.0	02.014.00	2208.90.00	Steinhaeger
15.0	02.015.00	2208.90.00	Tequila
16.0	02.016.00	2208.30	Uísque
17.0	02.017.00	2205	Vermute e similares
18.0	02.018.00	2208.60.00	Vodka
19.0	02.019.00	2208.90.00	Derivados de vodka
20.0	02.020.00	2208.90.00	Arak
21.0	02.021.00	2208.20.00	Aguardente vínica / grappa
22.0	02.022.00	2206.00.10	Sidra e similares
23.0	02.023.00	2205 2206.00.90 2208.90.00	Sangrias e coquetéis
999.0	02.999.00	2205 2206 2207 2208	Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores

BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA, CHOPE E AGUADENTE DE CANA			
PRODUTOS	ALÍQUOTA INTERESTADUAL	MVA AJUSTADA ALÍQUOTA INTERNA 27%	MVA ORIGINAL
Bebidas alcoólicas, exceto cerveja, chope e aguardente de cana/melaço.	4,00%	69,70%	29,04%
	7,00%	64,39%	29,04%
	12,00%	55,56%	29,04%

(Revogado pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

Seção II
Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas

Art. 6º Nas operações internas e interestaduais com cerveja, inclusive chope, refrigerante, água mineral ou potável, entre contribuintes situados nos Estados signatários do Protocolo ICMS 11/91, de 21 de maio de 1991, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador, arrematante de mercadorias importadas e apreendidas ou engarrafador de água, na qualidade de sujeito passivo substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Prots. ICMS 11/91, 10/92, 34/03, 75/07 e 86/07)

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se, também, às operações com xarope ou extrato concentrado, destinado ao preparo de refrigerante em máquina pré-mix e post-mix.

~~§ 2º O regime de que trata esta Seção não se aplica à transferência da mercadoria entre estabelecimentos industriais da mesma empresa e nas remessas efetuadas pela indústria para seu estabelecimento filial atacadista.~~

§ 2º O regime de que trata esta Seção não se aplica:

~~I - à transferência da mercadoria entre estabelecimentos da empresa industrial, importadora, arrematante ou engarrafadora;~~ (Revogado pelo Decreto nº 35.409, de 2026, com efeitos a partir de 1º/05/2026)

~~II - às operações entre sujeitos passivos por substituição, industrial, importador, arrematante ou engarrafador; e~~ (Revogado pelo Decreto nº 35.409, de 2026, com efeitos a partir de 1º/05/2026)

III - às operações com mercadorias classificadas na posição 2201 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, Sistema Harmonizado - NBM/SH, quando tiverem como destino o Estado do Paraná. (Prots. ICMS 11/91 e 3/25) (Redação dada pelo Decreto nº 34.586, de 2025)

IV - a partir de 1º de julho de 2026, às remessas de mercadorias classificadas nos Códigos Especificadores da Substituição Tributária – CEST - 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01, 03.005.02, 03.005.03, 03.005.04, 03.005.05, 03.006.00, 03.007.00, 03.008.00, 03.024.00 e 03.025.00 quando tiverem como origem ou destino o Estado de São Paulo. (Protocolos ICMS 11/91 e 42/26) (Incluído pelo Decreto nº 35.742, de 2026)

~~§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a substituição tributária cabe ao estabelecimento que promover a saída da mercadoria para estabelecimento de contribuinte diverso.~~

§ 3º A partir de 1º de maio de 2026, poderá ser atribuída a condição de substituto tributário, mediante regime especial, ao estabelecimento distribuidor atacadista estabelecido neste Estado, observado o disposto no art. 6º-A. (Redação dada pelo Decreto nº 35.409, de 2026)

§ 4º Para os efeitos do disposto nesta Seção, equiparam-se a refrigerante as bebidas hidroeletrolíticas e energéticas, classificadas nas posições 2106.90 e 2202.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, Sistema Harmonização (NBM/SH). (Prot. ICMS 11/91 e 39/20)

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, também, a qualquer estabelecimento que efetuar operação interestadual para contribuinte do ICMS localizado nos Estados signatários do Protocolo ICMS 11/91, de 21 de maio de 1991, mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriormente.

§ 6º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) previsto em ato do Secretário de Estado da Tributação.

§ 7º Na inexistência de especificação de produto no ato a que se refere o § 6º deste artigo, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado nos seguintes percentuais:

I - nas operações oriundas de estabelecimento industrial, importador, arrematante de mercadorias importadas e apreendidas ou engarrafador de água:

a) cerveja, 140% (cento e quarenta por cento);

b) refrigerante, 140% (cento e quarenta por cento);

c) chope, 115% (cento e quinze por cento);

d) xarope ou extrato concentrado, 100% (cem por cento);

e) bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas), 140% (cento e quarenta por cento);

f) bebidas energéticas, 140% (cento e quarenta por cento);

g) água mineral, 100% (cem por cento);

II - nas operações oriundas de estabelecimento distribuidor, depósito ou atacadista:

a) cerveja, 70% (setenta por cento);

b) chope, 115% (cento e quinze por cento);

c) xarope ou extrato concentrado, 100% (cem por cento);

d) nos demais casos, 70% (setenta por cento).

§ 8º A partir de 1º de junho de 2021, os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
~~3.0~~	~~03.003.00~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, descartável (Conv. ICMS 152/20)~~
~~3.1~~	~~03.004.00~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável (Conv. ICMS 152/20)~~
~~5.0~~	~~03.005.00~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável (Conv. ICMS 152/20)~~
~~5.1~~	~~03.005.01~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável (CV ICMS 152/20)~~
~~5.2~~	~~03.005.02~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável (CV ICMS 152/20)~~
~~5.3~~	~~03.005.03~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável (CV ICMS 152/20)~~
~~5.4~~	~~03.005.04~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis (CV ICMS 152/20)~~
~~5.5~~	~~03.005.05~~	~~2201.10.00~~	~~Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis (CV ICMS 152/20)~~
3.0	03.003.00	2201.10.00 2201.90.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
3.1	03.003.01	2201.10.00 2201.90.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
5.0	03.005.00	2201.10.00 2201.90.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
5.1	03.005.01	2201.10.00 2201.90.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
5.2	03.005.02	2201.10.00 2201.90.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
5.3	03.005.03	2201.10.00 2201.90.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
5.4	03.005.04	2201.10.00 2201.90.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
5.5	03.005.05	2201.10.00	Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em

		2201.90.00	demais embalagens descartáveis (Conv. ICMS nº 142/18 e 95/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024, com vigência a partir de 1º de setembro de 2024)
6.0	03.006.00	2201	Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 (CV ICMS 152/20)
7.0	03.007.00	2202.10.00	Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (CV ICMS 152/20)
8.0	03.008.00	2202.99.00	Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (CV ICMS 152/20)
10.0	03.010.00	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em vidro descartável (CV ICMS 152/20)
10.1	03.010.01	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em embalagem pet (CV ICMS 152/20)
10.2	03.010.02	2202.10.00 2202.99.00	Refrigerante em lata (CV ICMS 152/20)
11.0	03.011.00	2202.10.00 2202.99.00	Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01(CV ICMS 74/21)
11.1	03.011.01	2202	Espumantes sem álcool
12.0	03.012.00	2106.90.10	Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 (CV ICMS 74/21)
12.1	03.012.01	2106.90.10	Cápsula de refrigerante (CV ICMS 74/21)
13.0	03.013.00	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas-em lata (CV ICMS 152/20)
13.1	03.013.01	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em embalagem PET (CV ICMS 152/20)
13.2	03.013.02	2106.90 2202.99.00	Bebidas energéticas em vidro (CV ICMS 152/20)
15.0	03.015.00	2106.90 2202.99.00	Bebidas hidroeletrolíticas (CV ICMS 152/20)
21.0	03.021.00	2203.00.00	Cerveja em garrafa de vidro retornável (CV ICMS 152/20)
21.1	03.021.01	2203.00.00	Cerveja em garrafa de vidro descartável (CV ICMS 152/20)
21.2	03.021.02	2203.00.00	Cerveja em garrafa de alumínio (CV ICMS 152/20)
21.3	03.021.03	2203.00.00	Cerveja em lata (CV ICMS 152/20)
21.4	03.021.04	2203.00.00	Cerveja em barril (CV ICMS 152/20)
21.5	03.021.05	2203.00.00	Cerveja em garrafa PET (CV ICMS 74/21)
21.6	03.021.06	2203.00.00	Cerveja em outras embalagens (CV ICMS 74/21)
22.0	03.022.00	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável (CV ICMS 152/20)
22.1	03.022.01	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável (CV ICMS 152/20)
22.2	03.022.02	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio (CV ICMS 152/20)
22.3	03.022.03	2202.91.00	Cerveja sem álcool em lata (CV ICMS 152/20)
22.4	03.022.04	2202.91.00	Cerveja sem álcool em barril (CV ICMS 152/20)
22.5	03.022.05	2202.91.00	Cerveja sem álcool em garrafa PET (CV ICMS 74/21)
22.6	03.022.06	2202.91.00	Cerveja sem álcool em outras embalagens (CV ICMS 74/21)
23.0	03.023.00	2203.00.00	Chope

24.0	03.024.00	2201.10.00	Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros
25.0	03.025.00	2201.10.00	Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros

Art. 6º-A O regime especial de que trata o art. 6º, § 3º, é opcional, sendo necessária, para a sua concessão, a manifestação expressa do contribuinte, por meio de requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda, que será apresentado à Subcoordenadoria de Fiscalização Estratégica, Substituição Tributária e Comércio Exterior – SUSCOMEX. (Incluído pelo Decreto nº 35.409, de 2026)

§ 1º O requerimento deverá ser assinado por representante legítimo do contribuinte ou procurador legalmente constituído e instruído com: (Incluído pelo Decreto nº 35.409, de 2026)

I - cópia do instrumento constitutivo da empresa e eventuais alterações ou do contrato social consolidado; e

II - cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF e do documento de identidade e comprovante de endereço do titular, sócios e procurador, se for o caso.

§ 2º A SUSCOMEX procederá à análise do processo, emitirá informação técnica e remeterá o processo à Coordenadoria de Assessoria Tributária – CAT, para emissão de parecer e celebração de termo de acordo, se for o caso, considerando-se efetivado o regime após a publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, com efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação. (Incluído pelo Decreto nº 35.409, de 2026)

§ 3º Somente poderá usufruir o regime especial de tributação o contribuinte que: (Incluído pelo Decreto nº 35.409, de 2026)

I - estiver regular com suas obrigações tributárias, principal e acessórias, e não inscrito na Dívida Ativa do Estado;

II - mantenha atualizados os endereços eletrônicos vinculados ao Domicílio Tributário Eletrônico – DTE-RN; e

III - estiver estabelecido em local apropriado, com estoque próprio e com instalações físicas compatíveis com a atividade desempenhada.

§ 4º O estabelecimento detentor do regime especial de que trata este artigo, na condição de substituto tributário, deverá promover a retenção do ICMS substituto devido na forma desta Seção, por ocasião de quaisquer saídas de mercadoria para terceiros, inclusive na hipótese de destinatário não inscrito junto ao cadastro de contribuintes do Estado – CCE, observado o seguinte: (Incluído pelo Decreto nº 35.409, de 2026)

I - no caso de adquirir mercadoria em operação interestadual cujo imposto já tenha sido pago por substituição tributária, poderá se creditar do valor correspondente ao ICMS normal e do retido por substituição tributária, cobrados pelo remetente; e

II - na hipótese de realização de saídas destinada a consumidor final não contribuinte do imposto, o substituto tributário, de que trata este artigo, poderá requerer o ressarcimento do ICMS retido por substituição, na forma estabelecida no art. 659 deste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 35.409, de 2026)

Seção III
Cigarros e outros produtos derivados do fumo

Art. 7º Aplica-se às operações internas, interestaduais e de importação com bens e mercadorias relacionados no § 3º deste artigo o regime de substituição tributária, atribuindo-se ao

contribuinte remetente a responsabilidade, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Convs. ICMS 142/18 e 111/17)

§ 1º A lista de preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, nos termos da Cláusula Segunda do Convênio ICMS 111/17, de 29 de setembro de 2017, observará o formato do Anexo Único do referido Convênio e deverá ser encaminhada à Subcoordenadoria de Fiscalizações Estratégicas, Substituição Tributária e Comércio Exterior (SUSCOMEX/SET), por meio do endereço eletrônico <suscomex@set.rn.gov.br>.

§ 2º Na falta da lista de preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é a obtida tomando-se por base o preço praticado pelo substituto, incluídos o IPI, frete, carreto e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, bem como a parcela resultante da aplicação, sobre esse total, da Margem de Valor Agregado (MVA) de 50% (cinquenta por cento).

§ 3º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	04.001.00	2402	Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos
2.0	04.002.00	2403.1	Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção.

Seção IV
Cimentos

Art. 8º Nas operações internas, interestaduais e de importação com cimento de qualquer espécie, entre contribuintes do ICMS situados nas unidades federadas signatárias do Protocolo ICMS nº 11/85, de 27 de junho de 1985, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador na qualidade de sujeito passivo por substituição a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas subsequentes saídas ou na entrada para o uso ou consumo do destinatário. (Prot. ICM 11/85)

§ 1º O regime de que trata esta Seção não se aplica:

I - às operações que destinem a mercadoria a sujeito passivo por substituição da mesma mercadoria;

II - às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino a empresa diversa.

§ 2º Os estabelecimentos atacadistas ou varejistas deste Estado que adquiram cimento proveniente de outra Unidade da Federação sem a comprovação do recolhimento ou retenção do ICMS devido por substituição, referido recolhimento será realizado na forma prevista na alínea "a" do inciso I do art. 59 deste Decreto.

§ 3º O imposto retido pelo contribuinte substituto será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente nas operações internas sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade federal competente, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pela operação do próprio fabricante.

§ 4º Inexistindo o valor de que trata o § 3º, a base de cálculo do imposto será obtida tomando-se por base o preço praticado pelo substituto, incluídos o IPI, frete, seguro e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA ajustada").

§ 5º A MVA-ST original é de 20% (vinte por cento), nas operações destinadas a este Estado.

§ 6º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o **caput** deste artigo são os indicados nos quadros abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	05.001.00	2523	Cimento

CIMENTOS			
PRODUTOS	**ALÍQUOTA INTERESTADUAL**	**MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)**	**MVA ORIGINAL**
Cimentos. NCM 2523.	4,00%	44,00%	20%
	7,00%	39,50%	20%
	12,00%	32,00%	20%

(Redação dada pelo Decreto nº 34.390, de 2025, vigência a partir de 20/03/25)

~~CIMENTOS~~			
~~PRODUTOS~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA~~ ~~ALÍQUOTA INTERNA 18%~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~Cimentos. NCM 2523.~~	~~4,00%~~	~~40,49%~~	~~20%~~
	~~7,00%~~	~~36,10%~~	~~20%~~
	~~12,00%~~	~~28,78%~~	~~20%~~

CIMENTOS			
~~PRODUTOS~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~Cimentos. NCM 2523.~~	~~4,00%~~	~~44,00%~~	~~20%~~
	~~7,00%~~	~~39,50%~~	~~20%~~
	~~12,00%~~	~~32,00%~~	~~20%~~

(Redação dada pelo Decreto nº 32.569, de 2023, vigência de 1º/04/23 até 31/12/2023)

Seção V
Combustíveis e lubrificantes

~~Art. 9º Aplicam-se às operações com combustíveis e lubrificantes os códigos CEST indicados no quadro abaixo:~~

Art. 9º Aplicam-se às operações com combustíveis e lubrificantes os códigos CEST relacionados no Anexo VII do Convênio ICMS nº 142, de 14 de dezembro de 2018, relativamente ao ICMS incidente. (Redação dada pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

~~ITEM~~	~~CEST~~	~~NCM/SH~~	~~DESCRIÇÃO~~
~~1.0~~	~~06.001.00~~	~~2207.10.10~~	~~Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol - Com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol (álcool etílico anidro combustível)~~
~~1.1~~	~~06.001.01~~	~~2207.10.90~~	~~Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol - Outros (álcool etílico hidratado combustível)~~
~~2.0~~	~~06.002.00~~	~~2710.12.59~~	~~Gasolina automotiva A, exceto Premium~~
~~2.1~~	~~06.002.01~~	~~2710.12.59~~	~~Gasolina automotiva C, exceto Premium~~
~~2.2~~	~~06.002.02~~	~~2710.12.59~~	~~Gasolina automotiva A Premium~~
~~2.3~~	~~06.002.03~~	~~2710.12.59~~	~~Gasolina automotiva C Premium~~
~~3.0~~	~~06.003.00~~	~~2710.12.51~~	~~Gasolina de aviação~~

4.0	06.004.00	2710.19.19	Querosenes, exceto de aviação
5.0	06.005.00	2710.19.11	Querosene de aviação
6.0	06.006.00	2710.19.2	Óleo diesel A, exceto S10 e Marítimo
6.1	06.006.01	2710.19.2	Óleo diesel B, exceto S10 (mistura obrigatória)
6.2	06.006.02	2710.19.2	Óleo diesel B, exceto S10 (misturas autorizativas)
6.3	06.006.03	2710.19.2	Óleo diesel B, exceto S10 (misturas experimentais)
6.4	06.006.04	2710.19.2	Óleo diesel A S10
6.5	06.006.05	2710.19.2	Óleo diesel B S10 (mistura obrigatória)
6.6	06.006.06	2710.19.2	Óleo diesel B S10 (misturas autorizativas)
6.7	06.006.07	2710.19.2	Óleo diesel B S10 (misturas experimentais)
6.8	06.006.08	2710.19.2	Óleo Diesel Marítimo
6.9	06.006.09	2710.19.2	Outros óleos combustíveis, exceto os classificados no CEST 06.006.10 e 06.006.11
6.10	06.006.10	2710.19.2	Óleo combustível derivado de xisto
6.11	06.006.11	2710.19.22	Óleo combustível pesado
7.0	06.007.00	2710.19.3	Óleos lubrificantes
8.0	06.008.00	2710.19.9	Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos e exceto as graxas lubrificantes
8.1	06.008.01	2710.19.9	Graxa lubrificante
9.0	06.009.00	2710.9	Resíduos de óleos
10.0	06.010.00	2711	Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, exceto GLP, GLGN, Gás Natural e Gás de xisto.
11.0	06.011.00	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLP)
11.1	06.011.01	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo (GLP), exceto em botijão de 13 Kg
11.2	06.011.02	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNn)
11.3	06.011.03	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo (GLGNn), exceto em botijão de 13 Kg
11.4	06.011.04	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNi)
11.5	06.011.05	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo (GLGNi), exceto em botijão de 13 Kg
11.6	06.011.06	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 kg (Misturas)
11.7	06.011.07	2711.19.10	Gás liquefeito de petróleo (Misturas), exceto em botijão de 13 Kg
12.0	06.012.00	2711.11.00	Gás Natural Liquefeito
13.0	06.013.00	2711.21.00	Gás Natural Gasoso
14.0	06.014.00	2711.29.90	Gás de xisto
15.0	06.015.00	2713	Coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais betuminosos
16.0	06.016.00	3826.00.00	Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos de 70%, em peso, de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos
17.0	06.017.00	3403	Preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
18.0	06.018.00	2710.20.00	Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos

(Revogado pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

Seção VI
Energia elétrica

Art. 10. Fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS em favor deste Estado, na qualidade de sujeito passivo por substituição, ao gerador ou distribuidor, inclusive o agente comercializador de energia elétrica, localizado em outra Unidade da Federação que realize operações com energia elétrica não destinada à comercialização ou à industrialização. (Conv. ICMS 83/00)

Parágrafo único. A base de cálculo é o valor da operação, como tal entendido o preço de aquisição pelo destinatário, nele incluindo o respectivo ICMS.

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	07.001.00	2716.00.00	Energia elétrica

Seção VII
Lâmpadas, reatores e "starters"

~~Art. 11. Nas operações internas, interestaduais e de importação com as mercadorias relacionadas no § 6º deste artigo, realizadas entre contribuintes situados nos Estados signatários do Protocolo ICMS 17/85, de 25 de julho de 1985, fica atribuída ao remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, relativo às saídas subsequentes, bem como à entrada destinada a uso ou consumo do estabelecimento destinatário. (Prots. ICMS 17/85, 48/00 e 79/16)~~ (Revogado pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

~~§ 1º O regime de que trata este artigo não se aplica à transferência de mercadoria entre estabelecimentos da empresa industrial, nem às operações entre contribuintes substitutos industriais.~~

~~§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a substituição tributária caberá ao estabelecimento da empresa industrial ou ao contribuinte substituto destinatário que promover a saída da mercadoria para estabelecimento de pessoa diversa.~~

~~§ 3º A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço.~~

~~§ 4º Inexistindo os valores de que trata o § 3º deste artigo, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA ajustada").~~

~~§ 5º A MVA-ST original é a indicada no quadro integrante do § 6º deste artigo.~~

~~§ 6º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os indicados nos quadros abaixo:~~

~~ITEM~~	~~CEST~~	~~NCM/SH~~	~~DESCRIÇÃO~~
~~1.0~~	~~09.001.00~~	~~8539~~	~~Lâmpadas elétricas (exceto Lâmpadas de LED)~~
~~2.0~~	~~09.002.00~~	~~8540~~	~~Lâmpadas eletrônicas~~
~~3.0~~	~~09.003.00~~	~~8504.10.00~~	~~Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas~~
~~4.0~~	~~09.004.00~~	~~8536.50~~	~~"Starter"~~
~~5.0~~	~~09.005.00~~	~~8539.52.00~~	~~Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz)~~

~~LÂMPADAS, REATORES E "STARTERS"~~			
~~PRODUTOS~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA Ajustada (ALÍQUOTA INTERNA 18%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~Lâmpadas elétricas.~~	~~4,00%~~	~~87,35%~~	~~60,03%~~ -
	~~7,00%~~	~~81,50%~~	
	~~12,00%~~	~~71,74%~~	
~~Lâmpadas eletrônicas; "Starter".~~	~~4,00%~~	~~136,85%~~	- ~~102,31%~~ -
	~~7,00%~~	~~129,45%~~	
	~~12,00%~~	~~117,11%~~	

~~Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas.~~	~~4,00%~~	~~79,27%~~	~~53,13%~~
	~~7,00%~~	~~73,67%~~	
	~~12,00%~~	~~64,33%~~	
~~Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz)~~	~~4,00%~~	~~91,61%~~	~~63,67%~~
	~~7,00%~~	~~85,63%~~	
	~~12,00%~~	~~75,65%~~	

~~LÂMPADAS, REATORES E "STARTERS"~~			
PRODUTOS	**~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~**	**~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~**	**MVA ORIGINAL**
~~Lâmpadas elétricas.~~	~~4,00%~~	~~92,04%~~	~~60,03%~~ -
	~~7,00%~~	~~86,03%~~	
	~~12,00%~~	~~76,03%~~	
~~Lâmpadas eletrônicas; "Starter".~~	~~4,00%~~	~~142,77%~~	- ~~102,31%~~ -
	~~7,00%~~	~~135,19%~~	
	~~12,00%~~	~~122,54%~~	
~~Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas.~~	~~4,00%~~	~~83,76%~~	~~53,13%~~
	~~7,00%~~	~~78,01%~~	
	~~12,00%~~	~~68,44%~~	
~~Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz)~~	~~4,00%~~	~~96,40%~~	~~63,67%~~
	~~7,00%~~	~~90,27%~~	
	~~12,00%~~	~~80,04%~~	

(Revogado pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

Seção VIII
Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos para uso Humano ou Veterinário

Art. 12. Aplica-se às operações internas e interestaduais com bens e mercadorias relacionados no quadro previsto no § 2º do art. 13 desta Seção o regime de substituição tributária, atribuindo-se ao contribuinte remetente a responsabilidade, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Conv. ICMS 234/17)

~~§ 1º Não se aplica o disposto neste artigo aos produtos farmacêuticos medicinais, soros e vacinas destinados a uso veterinário. (Conv. ICMS 234/17, Cláusula segunda, inciso I)~~

§ 1º Além do disposto no art. 651 deste Decreto, as disposições deste artigo não se aplicam às operações interestaduais: (Convs. ICMS 234/17 e 92/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024)

I - com produtos farmacêuticos medicinais, soros e vacinas destinados a uso veterinário; (Conv. ICMS 234/17) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024)

II - com bens e mercadorias classificados no CEST 13.012.00, quando tiverem como origem ou destino os Estados do Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul; (Conv. ICMS 234/17) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024)

III - com bens e mercadorias classificado no CEST 13.013.00, quando tiverem como origem ou destino o Estado do Rio Grande do Norte; (Conv. ICMS 234/17) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024)

IV - a partir de 1º de agosto de 2024, com bens e mercadorias classificados nos CEST 13.005.00, 13.005.01, 13.005.02, 13.005.03, 13.005.04, 13.005.05, 13.006.00, 13.007.00, 13.007.01, 13.008.00, 13.008.01, 13.009.00, 13.009.01, 13.010.00, 13.010.01, 13.011.00, 13.013.00, 13.014.00, 13.015.00 e 13.016.00 quando tiverem como destino o Estado do Paraná. (Convs. ICMS 234/17 e 92/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.923, de 2024)

§ 2º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o Preço Máximo a Consumidor (PMC), divulgado em revistas especializadas de grande circulação conforme previsto em resoluções da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), com ajuste para refletir os preços médios praticados no mercado varejista.

§ 3º Na hipótese de as empresas responsáveis pelas publicações especializadas não encaminharem as informações do Preço Máximo a Consumidor (PMC) nos termos do § 4º deste artigo, considerar-se-á o PMC divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

§ 4º A lista de Preço Máximo a Consumidor (PMC) divulgada pelas revistas especializadas de grande circulação deverá ser enviada à Subcoordenadoria de Fiscalizações Estratégicas, Substituição Tributária e Comércio Exterior (SUSCOMEX/SET), em até 30 (trinta) dias após a inclusão ou alteração de preços, no formato do Anexo Único do Convênio ICMS 234/17, de 22 de dezembro de 2017.

§ 5º Inexistindo o valor de que trata o § 2º deste artigo, a base de cálculo do ICMS será obtida levando-se em consideração o preço praticado pelo remetente nas operações com o comércio varejista, incluídos nessa importância, o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do frete ou carreto até o estabelecimento varejista e as demais despesas cobradas ou debitadas do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) ajustada indicada na tabela abaixo:

<table>
<tr><th colspan="4">SEGMENTO MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XIV DO CONVÊNIO ICMS 142/18</th></tr>
<tr><th>CEST</th><th>ALÍQUOTA INTERESTADUAL</th><th>MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)</th><th>MVA ORIGINAL</th></tr>
<tr><td rowspan="2">13.001.01; 13.002.01; 13.003.01; 13.004.01; 13.005.01; 13.005.03; 13.005.05; 13.007.01;</td><td>4,00%</td><td>59,66%</td><td rowspan="2">33,05%</td></tr>
<tr><td>7,00%</td><td>54,67%</td></tr>
<tr><td>13.008.01; 13.009.01; 13.010.01. (Lista Negativa da Lei Federal nº 10.147/2000)</td><td>12,00%</td><td>46,36%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.001.00; 13.002.00; 13.003.00; 13.004.00; 13.005.00; 13.005.02; 13.005.04; 13.007.00;</td><td>4,00%</td><td>65,89%</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7,00%</td><td>60,70%</td></tr>
</table>

13.008.00; 13.009.00; 13.010.00. (Lista Positiva da Lei Federal nº 10.147/2000)	12,00%	52,06%	38,24%
13.001.02; 13.002.02; 13.003.02; 13.004.02; 13.006.00; 13.011.00; 13.014.00; 13.015.00; 13.016.00. (Lista Neutra da Lei Federal nº 10.147/2000)	4,00%	69,61%	41,34%
	7,00%	64,31%	
	12,00%	55,47%	

(Redação dada pelo Decreto nº 34.390, de 2025, vigência a partir de 20/03/25)

~~SEGMENTO MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XIV DO CONVÊNIO ICMS 142/18~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA Ajustada (ALÍQUOTA INTERNA 18%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~13.001.01; 13.002.01; 13.003.01; 13.004.01; 13.005.01; 13.005.03; 13.005.05; 13.007.01; 13.008.01; 13.009.01; 13.010.01. (Lista Negativa da Lei Federal nº 10.147/2000)~~	~~4,00%~~	~~55,77%~~	~~33,05%~~
	~~7,00%~~	~~50,90%~~	
	~~12,00%~~	~~42,79%~~	
~~13.001.00; 13.002.00; 13.003.00; 13.004.00; 13.005.00; 13.005.02; 13.005.04; 13.007.00; 13.008.00; 13.009.00; 13.010.00. (Lista Positiva da Lei Federal nº 10.147/2000)~~	~~4,00%~~	~~61,84%~~	~~38,24%~~
	~~7,00%~~	~~56,78%~~	
	~~12,00%~~	~~48,36%~~	
~~13.001.02; 13.002.02; 13.003.02; 13.004.02; 13.006.00; 13.011.00; 13.014.00; 13.015.00; 13.016.00. (Lista Neutra da Lei Federal nº 10.147/2000)~~	~~4,00%~~	~~65,47%~~	~~41,34%~~
	~~7,00%~~	~~60,30%~~	
	~~12,00%~~	~~51,68%~~	

~~SEGMENTO MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XIV DO CONVÊNIO ICMS 142/18~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~13.001.01; 13.002.01; 13.003.01; 13.004.01; 13.005.01; 13.005.03; 13.005.05; 13.007.01; 13.008.01; 13.009.01; 13.010.01. (Lista Negativa da Lei Federal nº 10.147/2000)~~	~~4,00%~~	~~59,66%~~	~~33,05%~~
	~~7,00%~~	~~54,67%~~	
	~~12,00%~~	~~46,36%~~	
~~13.001.00; 13.002.00; 13.003.00; 13.004.00; 13.005.00; 13.005.02; 13.005.04; 13.007.00; 13.008.00; 13.009.00; 13.010.00. (Lista Positiva da Lei Federal nº 10.147/2000)~~	~~4,00%~~	~~65,89%~~	~~38,24%~~
	~~7,00%~~	~~60,70%~~	
	~~12,00%~~	~~52,06%~~	
~~13.001.02; 13.002.02; 13.003.02; 13.004.02; 13.006.00; 13.011.00; 13.014.00; 13.015.00; 13.016.00. (Lista Neutra da Lei Federal nº 10.147/2000)~~	~~4,00%~~	~~69,61%~~	~~41,34%~~
	~~7,00%~~	~~64,31%~~	
	~~12,00%~~	~~55,47%~~	

(Redação dada pelo Decreto nº 32.569, de 2023, vigência de 1º/04/23 até 31/12/2023)

§ 6º A base de cálculo prevista neste artigo será reduzida, nos percentuais a seguir indicados, não podendo resultar em carga de ICMS inferior a 7% (sete por cento):

I - quando adotado o Preço Máximo a Consumidor (PMC):

a) 20% (vinte por cento) para os produtos genéricos;

b) 10% (dez por cento) para os demais produtos.

II - 10% (dez por cento) em relação às mercadorias abrangidas pelo Convênio ICMS 234/17, indicadas no art. 16, § 2º deste Anexo.

§ 7º Nas operações com o benefício previsto no § 6º, fica dispensada a anulação do crédito determinada pelo art. 44, III, deste Decreto.

§ 8º Em relação às disposições contidas no § 6º deste artigo:

I - as reduções estabelecidas nos incisos I e II não se aplicarão cumulativamente;

II - nas operações com medicamentos com destinação hospitalar, apresentados em embalagem hospitalar, nos arquivos a que se referem o Anexo único do Convênio ICMS 234/17, campo restrHosp=Sim, conforme definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a base de cálculo será o Preço Fábrica (PF).

Art. 13. Os estabelecimentos industriais ou importadores que realizarem operações com os produtos de que trata a Lei Federal nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, farão constar nas respectivas notas fiscais identificação das expressões a seguir indicadas, sem prejuízo de outras informações adicionais que entenderem necessárias: (Ajuste SINIEF 03/03)

I - "LISTA NEGATIVA": contempla os produtos sujeitos ao regime de substituição tributária relativamente às contribuições federais PIS/PASEP e COFINS, nos termos previstos no art. 1º da Lei Federal nº 10.147, de 2000, produtos classificados nas posições da NCM/SH:

a) 3002 (antissoros e vacinas), exceto nas subposições 3002.30 e 3002.90;

b) 3003 (medicamentos), exceto no subitem 3003.90.56;

c) 3004 (medicamentos), exceto no subitem 3004.90.46;

d) no subitem 3005.10.10 (curativos adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas);

e) 3006.60.00 (preparações químicas contraceptivas à base de hormônios); e

f) na subposição 3006.30 (preparações opacificantes - contrastantes - para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente);

II - "LISTA POSITIVA": contempla os produtos beneficiados pelo regime especial de crédito presumido para as contribuições federais para PIS/PASEP e COFINS previsto no art. 3º da Lei Federal nº 10.147, de 2000, classificados nas posições da NCM/SH:

a) 3002 (antissoros e vacinas), exceto nas subposições 3002.30 e 3002.90;

b) 3003 (medicamentos), exceto no subitem 3003.90.56;

c) 3004 (medicamentos), exceto no subitem 3004.90.46;

d) no subitem 3005.10.10 (curativos adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas);

e) 3006.60.00 (preparações químicas contraceptivas à base de hormônios); e

f) na subposição 3006.30 (preparações opacificantes - contrastantes - para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente);

III - “LISTA NEUTRA”: relativamente aos produtos relacionados no § 2º, exceto aqueles de que tratam os incisos I e II deste artigo, desde que não tenham sido excluídos da incidência das contribuições previstas no inciso I do art. 1º da Lei Federal nº 10.147, de 2000, na forma do § 2º desse mesmo artigo. (Ajuste SINIEF 03/03)

§ 1º O imposto a recolher por substituição tributária em relação às operações subsequentes será o valor da diferença entre o imposto calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a base de cálculo definida para a substituição prevista no art. 12 deste Anexo e o devido pela operação própria do contribuinte remetente.

§ 2º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata esta Seção são os indicados no quadro abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	13.001.00	3003 3004	Medicamentos de referência – positiva, exceto para uso veterinário
1.1	13.001.01	3003 3004	Medicamentos de referência – negativa, exceto para uso veterinário
1.2	13.001.02	3003 3004	Medicamentos de referência – neutra, exceto para uso veterinário
2.0	13.002.00	3003 3004	Medicamentos genérico – positiva, exceto para uso veterinário
2.1	13.002.01	3003 3004	Medicamentos genérico – negativa, exceto para uso veterinário
2.2	13.002.02	3003 3004	Medicamentos genérico – neutra, exceto para uso veterinário
3.0	13.003.00	3003 3004	Medicamentos similar – positiva, exceto para uso veterinário
3.1	13.003.01	3003 3004	Medicamentos similar – negativa, exceto para uso veterinário
3.2	13.003.02	3003 3004	Medicamentos similar – neutra, exceto para uso veterinário
4.0	13.004.00	3003 3004	Outros tipos de medicamentos – positiva, exceto para uso veterinário
4.1	13.004.01	3003 3004	Outros tipos de medicamentos - negativa, exceto para uso veterinário
4.2	13.004.02	3003 3004	Outros tipos de medicamentos – neutra, exceto para uso veterinário
5.0	13.005.00	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva
5.1	13.005.01	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa
5.2	13.005.02	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva
5.3	13.005.03	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa
5.4	13.005.04	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva
5.5	13.005.05	3006.60.00	Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa
6.0	13.006.00	2936	Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções – neutra
7.0	13.007.00	3006.30	Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente - positiva
7.1	13.007.01	3006.30	Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente - negativa
8.0	13.008.00	3002	Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados,

			mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - positiva
8.1	13.008.01	3002	Antissoro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica, exceto para uso veterinário - negativa
9.0	13.009.00	3002	Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - positiva;
9.1	13.009.01	3002	Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso veterinário - negativa;
10.0	13.010.00	3005.10.10	Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Positiva
10.1	13.010.01	3005.10.10	Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Negativa
11.0	13.011.00	3005	Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Neutra
14.0	13.014.00	9018.31	Seringas, mesmo com agulhas - neutra
15.0	13.015.00	9018.32.1	Agulhas para seringas - neutra
16.0	13.016.00	3926.90.90 9018.90.99	Contraceptivos (dispositivos intrauterinos - DIU) - neutra

Seção IX
Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha

*~~Art. 14. Aplica-se às operações internas e interestaduais com bens e mercadorias relacionados previsto no quadro do § 7º deste artigo, o regime de substituição tributária, atribuindo-se ao contribuinte remetente a responsabilidade, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes~~. (Retificado no DOE nº 15.464, de 12/07/23)

Art. 14. Aplica-se às operações internas e interestaduais com bens e mercadorias relacionados no quadro do § 7º, o regime de substituição tributária, atribuindo-se ao contribuinte remetente a responsabilidade, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Redação dada pelo Decreto nº 35.865, de 2026)

§ 1º Além do disposto no art. 651 deste Decreto, as disposições deste artigo não se aplicam às remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente. (Convs. ICMS 102/17 e 142/18)

~~§ 2º Nas operações interestaduais efetuadas por estabelecimento fabricante ou importador com os produtos classificados nas posições 40.11 - PNEUMÁTICOS NOVOS DE BORRACHA e 40.13 - CÂMARAS DE AR DE BORRACHA, da TIPI, em que a receita bruta decorrente da venda dessas mercadorias esteja sujeita ao pagamento das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nos termos da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, a base de cálculo do ICMS fica reduzida do valor resultante da aplicação dos seguintes percentuais: (Conv. ICMS 06/09)~~

§ 2º Até 31 de dezembro de 2026, nas operações interestaduais efetuadas por estabelecimento fabricante ou importador com os produtos classificados nas posições 40.11 – PNEUMÁTICOS NOVOS DE BORRACHA e 40.13 – CÂMARAS-DE-AR DE BORRACHA, da TIPI, em que a receita bruta decorrente da venda dessas mercadorias esteja sujeita ao pagamento das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, nos termos da Lei Federal nº 10.485, de 3 de julho de 2002, a base de cálculo do ICMS fica reduzida do valor resultante da aplicação dos seguintes percentuais: (Convs. ICMS 06/09 e 87/26) (Redação dada pelo Decreto nº 35.865, de 2026)

I - 8,78% (oito inteiros e setenta e oito centésimos por cento), na hipótese de mercadoria saída das Regiões Sul e Sudeste, exclusive do Estado do Espírito Santo (ES); (Convs. ICMS 06/09 e 21/13)

II - 9,3% (nove inteiros e trinta centésimos por cento), na hipótese de mercadoria saída das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou do Estado do Espírito Santo (ES); (Convs. ICMS 06/09 e 21/13)

III - 8,5% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento), na hipótese de operação de saída tributada pela alíquota interestadual de 4% (quatro por cento). (Convs. ICMS 06/09 e 21/13)

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica: (Conv. ICMS 06/09)

I - à transferência para outro estabelecimento do fabricante ou importador;

II - à saída com destino à industrialização;

III - à remessa em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente;

IV - à operação de venda ou faturamento direto ao consumidor final.

§ 4º A base de cálculo do imposto a ser retido por substituição tributária nas operações previstas no § 2º deste artigo, será obtida pelo somatório das seguintes parcelas:

I - valor da operação própria realizada pelo substituto tributário reduzida pelo percentual previsto nos incisos do § 2º deste artigo;

II - IPI, frete e demais despesas debitadas ao destinatário da mercadoria;

III - montante do valor obtido pela aplicação da margem de valor agregado ajustada, prevista no § 7º deste artigo, sobre a soma das parcelas previstas nos incisos anteriores.

§ 5º A apuração da base de cálculo a que se refere o § 4º será obtida pela aplicação da expressão BCST= [(BcR+ IPI+ Dd)x(1 + MVA ajustada)] onde:

I - BCST: base de cálculo do imposto a ser retido por substituição tributária;

~~II - BcR: base de cálculo da operação própria reduzida nos termos do Convênio ICMS 6/09, de 3 de abril de 2009;~~

II - até 31 de dezembro de 2026, BcR: base de cálculo da operação própria reduzida nos termos do Convênio ICMS 6/09, de 3 de abril de 2009; (Convs. ICMS 06/09 e 87/26) (Redação dada pelo Decreto nº 35.865, de 2026)

III - IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados;

IV - Dd: Frete e demais despesas debitadas ao destinatário da mercadoria, não incluídos na base de cálculo da operação própria;

~~V - MVA ajustada: margem de valor agregado ajustada, conforme quadro do § 7º deste artigo. (Conv. ICMS 06/09)~~

V - MVA ajustada: margem de valor agregado ajustada, conforme quadro do § 7º. (Redação dada pelo Decreto nº 35.865, de 2026)

~~§ 6º O documento fiscal que acobertar as operações indicadas no § 2º deste artigo deverá, além das demais indicações previstas na legislação tributária:~~

§ 6º Até 31 de dezembro de 2026, o documento fiscal que acobertar as operações indicadas no § 2º deverá, além das demais indicações previstas na legislação tributária: (Convs. ICMS 06/09 e 87/26) (Redação dada pelo Decreto nº 35.865, de 2026)

I - conter a identificação das mercadorias pelos respectivos códigos da TIPI;

II - constar no campo “Informações Complementares” a expressão “Base de Cálculo reduzida nos termos do Conv. ICMS 06/09”.

§ 7º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo:

ITEM	CEST	MVA ORIGINAL	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	16.001.00	42,00%	4011.10.00	Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto - camionetas e os automóveis de corrida)
2.0	16.002.00	32,00%	4011	Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira
3.0	16.003.00	60,00%	4011.40.00	Pneus novos para motocicletas
4.0	16.004.00	45,00%	4011	Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00
7.0	16.007.00	45,00%	4012.90	Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01
8.0	16.008.00	45,00%	4013	Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00

SEGMENTO PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XVI DO CONVÊNIO ICMS 142/18			
CEST	**ALÍQUOTA INTERESTADUA**	**MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)**	**MVA ORIGINAL**
16.001.00	4,00%	70,40%	42,00%
	7,00%	65,08%	
	12,00%	56,20%	
16.002.00	4,00%	58,40%	32,00%
	7,00%	53,45%	
	12,00%	45,20%	
16.003.00	4,00%	92,00%	60,00%
	7,00%	86,00%	
	12,00%	76,00%	
16.004.00; 16.007.00 e 16.008.00	4,00%	74,00%	45,00%
	7,00%	68,56%	
	12,00%	59,50%	

(Redação dada pelo Decreto nº 34.390, de 2025, vigência a partir de 20/03/25)

~~SEGMENTO PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XVI DO CONVÊNIO ICMS 142/18~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUA~~	~~MVA AJUSTADA (ALÍQUOTA INTERNA 18%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~16.001.00~~	~~4,00%~~	~~66,24%~~	~~42,00%~~ -
	~~7,00%~~	~~61,05%~~	
	~~12,00%~~	~~52,39%~~	
~~16.002.00~~	~~4,00%~~	~~54,54%~~	~~32,00%~~
	~~7,00%~~	~~49,71%~~	
	~~12,00%~~	~~41,66%~~	

~~16.003.00~~	~~4,00%~~	~~87,32%~~	~~60,00%~~ -
	~~7,00%~~	~~81,46%~~	
	~~12,00%~~	~~71,71%~~	
~~16.004.00; 16.007.00 e 16.008.00~~	~~4,00%~~	~~69,76%~~	~~45,00%~~
	~~7,00%~~	~~64,45%~~	
	~~12,00%~~	~~55,61%~~	

~~SEGMENTO PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XVI DO CONVÊNIO ICMS 142/18~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~16.001.00~~	~~4,00%~~	~~70,40%~~	~~42,00%~~
	~~7,00%~~	~~65,08%~~	
	~~12,00%~~	~~56,20%~~	
~~16.002.00~~	~~4,00%~~	~~58,40%~~	~~32,00%~~
	~~7,00%~~	~~53,45%~~	
	~~12,00%~~	~~45,20%~~	
~~16.003.00~~	~~4,00%~~	~~92,00%~~	~~60,00%~~
	~~7,00%~~	~~86,00%~~	
	~~12,00%~~	~~76,00%~~	
~~16.004.00; 16.007.00 e 16.008.00~~	~~4,00%~~	~~74,00%~~	~~45,00%~~
	~~7,00%~~	~~68,56%~~	
	~~12,00%~~	~~59,50%~~	

(Redação dada pelo Decreto nº 32.569, de 2023, vigência de 1º/04/23 até 31/12/2023)

Seção X
Produtos alimentícios

Art. 15. Nas operações interestaduais, internas e de importação com os produtos alimentícios relacionados no Protocolo ICMS nº 53/17, de 29 de dezembro de 2017, constantes do quadro previsto no inciso I do § 2º deste artigo, fica atribuída ao fabricante, ao importador, ao adquirente ou ao destinatário, na qualidade de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes. (Prot. ICMS 53/17)

§ 1º A substituição tributária prevista no *caput* deste artigo aplica-se, também, em relação:

I - ao diferencial de alíquotas, na entrada interestadual destinada a uso ou consumo do estabelecimento adquirente;

II - às operações interestaduais realizadas por contribuinte com as mercadorias a que se refere o *caput* deste artigo, ficando-lhe atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, signatário do Protocolo ICMS 53/17, de 2017, na qualidade de substituto tributário, ainda que o imposto já tenha sido retido anteriormente;

III - às entradas neste Estado decorrentes de operações de retorno de remessa para industrialização, caso em que não se aplica o disposto nos incisos IX e XI do § 1º do art. 8º deste Decreto;

IV - às entradas neste Estado dos produtos constantes dos incisos III e IV do § 2º deste artigo.

§ 2º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária a que se refere o *caput* deste artigo será o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete,

seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, não podendo este montante ser inferior ao valor de referência fixado em Ato COTEPE/ICMS, adicionado ainda, em ambos os casos, dos seguintes percentuais de Margem de Valor Agregado (MVA):

I - nas operações procedentes do exterior ou de unidade federada signatária do Protocolo ICMS nº 53/17, de 2017:

~~a) 20% (vinte por cento), para produtos classificados nos Códigos Especificadores da Substituição Tributária (CEST):~~

~~ITEM~~	~~CEST~~	~~NCM/SH~~	~~DESCRIÇÃO~~
~~1.0~~	~~17.047.00~~	~~1902.30.00~~	~~Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17047.01.~~
~~1.1~~	~~17.047.01~~	~~1902.30.00~~	~~Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo.~~
~~2.0~~	~~17.049.02~~	~~1902.11.00~~	~~Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos~~
~~2.1~~	~~17.049.03~~	~~1902.19.00~~	~~Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo~~
~~2.2~~	~~17.049.04~~	~~1902.19.00~~	~~Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo~~
~~2.3~~	~~17.049.05~~	~~1902.19.00~~	~~Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos~~
~~2.4~~	~~17.049.06~~	~~1902.11.00~~	~~Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo~~
~~2.5~~	~~17.049.07~~	~~1902.11.00~~	~~Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo~~
~~3.0~~	~~17.050.00~~	~~1905.20~~	~~Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma~~
~~4.0~~	~~17.060.00~~	~~1905.90.10~~	~~Outros pães de forma~~
~~5.0~~	~~17.062.00~~	~~1905.90.90~~	~~Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03.~~
~~5.1~~	~~17.062.03~~	~~1905.90.90~~	~~Pão francês até 200g.~~
~~6.0~~	~~17.063.00~~	~~1905.10.00~~	~~Pão denominado knackebrot~~
~~7.0~~	~~17.064.00~~	~~1905.90~~	~~Demais pães industrializados~~

a) 20% (vinte por cento), para produtos classificados nos Códigos Especificadores da Substituição Tributária (CEST): (Prots. ICMS 53/17 e 13/23) (Redação dada pelo Decreto nº 32.785, de 2023)

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	17.047.00	1902.30.00	Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17047.01
1.1	17.047.01	1902.30.00	Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo
2.0	17.048.00	1902	Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01 (NCM/SH 1902.40.00-Cuscuz) e 17.048.02
2.1	17.048.02	1902.20.00	Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo)
3.0	17.049.02	1902.11.00	Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos
3.1	17.049.03	1902.19.00	Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo
3.2	17.049.04	1902.19.00	Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo
3.3	17.049.05	1902.19.00	Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos
3.4	17.049.06	1902.11.00	Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo
3.5	17.049.07	1902.11.00	Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo
4.0	17.050.00	1905.20	Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma
5.0	17.060.00	1905.90.10	Outros pães de forma

6.0	17.062.00	1905.90.90	Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03
6.1	17.062.03	1905.90.90	Pão francês até 200g
7.0	17.063.00	1905.10.00	Pão denominado knackebrot
8.0	17.064.00	1905.90	Demais pães industrializados

(Redação dada pelo Decreto nº 32.785, de 2023)

b) 30% (trinta por cento), para produtos classificados nos Códigos Especificadores da Substituição Tributária (CEST):

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	17.031.01	1905.90.90	Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo
2.0	17.051.00	1905.20.90	Bolo de forma, inclusive de especiarias
3.0	17.052.00	1905.20.10	Panetones
4.0	17.053.00	1905.31.00	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial)
4.1	17.053.01	1905.31.00	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto o CEST 17.053.02
4.2	17.053.02	1905.31.00	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" de consumo popular
5.0	17.056.00	1905.90.20	Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal”
5.1	17.056.02	1905.90.20	Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01
6.0	17.057.00	1905.32.00	“Waffles” e “wafers” - sem cobertura
7.0	17.058.00	1905.32.00	“Waffles” e “wafers” - com cobertura
8.0	17.059.00	1905.40.00	Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados
9.0	17.062.01	1905.90.90	Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03.
9.1	17.062.02	1905.90.20 1905.90.90	Casquinhas para sorvete.

II - nas operações procedentes de unidade da Federação não signatária do Protocolo ICMS nº 53/17, de 2017:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para produtos indicados na alínea “a” do inciso I do § 2º deste artigo;

b) 45% (quarenta e cinco por cento) para produtos indicados na alínea “b” do inciso I do § 2º deste artigo;

III - às entradas neste Estado dos produtos constantes do quadro a seguir, aplicando-se, conforme o caso:

a) as MVAs previstas na alínea “a” do inciso I do § 2ºpara as massas alimentícias e na alínea “b” para os biscoitos e bolachas, quando procedentes de unidade da Federação signatária do Protocolo ICMS nº 53/17, de 2017; ou

b) as MVAs previstas na alínea “a” do inciso II do § 2º para as massas alimentícias e na alínea “b” para os biscoitos e bolachas, quando procedentes de unidade da Federação não signatária do Protocolo ICMS nº 53/17, de 2017;

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO

1.0	17.031.02	1905.90.90	Biscoitos de polvilho
2.0	17.049.00	1902.1	Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo
2.1	17.049.01	1902.1	Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo
3.0	17.054.00	1905.31.00	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial)
3.1	17.054.01	1905.31.00	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto o CEST 17.054.02
3.2	17.054.02	1905.31.00	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" de consumo popular
4.0	17.056.01	1905.90.20	Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal"

~~IV - às entradas neste Estado dos produtos constantes do quadro a seguir, aplicando-se a MVA de 30% (trinta por cento):~~

~~ITEM~~	~~CEST~~	~~NCM/SH~~	~~DESCRIÇÃO~~
~~1.0~~	~~17.031.00~~	~~1905.90.90~~	~~Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 (Conv. ICMS 240/19)~~
~~2.0~~	~~17.046.00~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior a 5 kg~~
~~2.1~~	~~17.046.01~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para bolos, em embalagem igual a 5 kg~~
~~2.2~~	~~17.046.02~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg~~
~~2.3~~	~~17.046.03~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg~~
~~2.4~~	~~17.046.04~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 Kg~~
~~2.5~~	~~17.046.05~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg~~
~~2.6~~	~~17.046.06~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg~~
~~2.7~~	~~17.046.07~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg~~
~~2.8~~	~~17.046.08~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg~~
~~2.9~~	~~17.046.09~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg~~
~~2.10~~	~~17.046.15~~	~~1901.20.00 1901.90.90~~	~~Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16.~~
~~3.0~~	~~17.048.00~~	~~1902~~	~~Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, EXCETO as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01(NCM/SH 1902.40.00 Cuscuz) e 17.048.02~~ (Revogado pelo Decreto nº 32.875, de 2023)
~~3.1~~	~~17.048.02~~	~~1902.20.00~~	~~Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo)~~

(Revogado pelo Decreto nº 32.875, de 2023)

IV - às entradas neste Estado dos produtos constantes do quadro a seguir, aplicando-se a MVA de 30% (trinta por cento): (Convs. 142/18 e 171/23). (Redação dada pelo Decreto nº 33.151, de 2023)

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	17.031.00	1905.90.90	Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 (Conv. ICMS 240/19)
2.0	17.046.00	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior a 5 kg
2.1	17.046.01	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para bolos, em embalagem igual a 5 kg
2.2	17.046.02	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg
2.3	17.046.03	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
2.4	17.046.04	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 Kg
2.5	17.046.05	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg
2.6	17.046.06	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg
2.7	17.046.07	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg
2.8	17.046.08	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg
2.9	17.046.09	1901.20 1901.90.90	Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg
2.10	17.046.15	1901.20 1901.90.90	Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a 17.046.14 e 17.046.16.

(Redação dada pelo Decreto nº 33.151, de 2023)

§ 3º Relativamente às operações de saídas subsequentes dos produtos tributados na forma deste artigo, os contribuintes deverão adotar os seguintes procedimentos:

I - nas operações interestaduais o valor do ICMS deverá ser destacado com base na alíquota aplicável para as respectivas operações, exclusivamente para efeito de crédito do estabelecimento destinatário, observando para os produtos abrangidos pelo Protocolo ICMS nº 53/17, de 2017, e quando destinados aos Estados signatários do referido Protocolo, o destaque nos campos próprios do ICMS-ST e da sua respectiva base de cálculo;

II - nas operações internas, o ICMS não deverá ser destacado, constando no campo próprio do documento fiscal a seguinte expressão: "ICMS pago por substituição tributária conforme o art. 15 do Anexo 007 do Decreto-RN que disciplina o ICMS".

§ 4º Ocorrendo operação interestadual destinada contribuinte do imposto, com os produtos tributados na forma deste artigo, o remetente poderá solicitar o ressarcimento do valor proporcional a carga tributária contida na farinha de trigo utilizada no produto comercializado.

Seção XI
Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos

Art. 16. Sem prejuízo das demais disposições específicas previstas neste Decreto, aplica-se o regime de substituição tributária nas operações com os bens e mercadorias relacionados no Protocolo ICMS nº 58/18, de 2 de outubro de 2018, e com aparelhos e lâminas de barbear especificados no Protocolo ICMS nº 16/85, de 25 de julho de 1985, constantes no quadro integrante deste artigo.

§ 1º Aos itens abrangidos pela substituição tributária de que trata esta Seção, aplicam-se as MVAs dispostas no § 2º deste artigo.

§ 2º Aos itens aparelhos e lâminas de barbear, abrangidos pela substituição tributária de que trata o Protocolo ICMS nº 16/85, de 1985, e aos itens constantes do Protocolo ICMS nº 58/18, de 2018, aplicam-se as MVAs dispostas nos quadros previstos neste parágrafo.

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
23.0	20.023.00	3306.10.00	Dentifrícios
24.0	20.024.00	3306.20.00	Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais)
25.0	20.025.00	3306.90.00	Outras preparações para higiene bucal ou dentária
39.0	20.039.00	4014.90.90	Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha
40.0	20.040.00	3924.90.00 3926.90.40 3926.90.90	Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone
48.0	20.048.00	9619.00.00	Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01
48.1	20.048.01	9619.00.00	Fraldas de fibras têxteis
49.0	20.049.00	9619.00.00	Tampões higiênicos
50.0	20.050.00	9619.00.00	Absorventes higiênicos externos
51.0	20.051.00	5601.21.90	Hastes flexíveis (uso não medicinal)
58.0	20.058.00	9603.21.00	Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras
~~63.0~~	~~20.063.00~~	~~3923.30.00 3924.90.00 3924.10.00 4014.90.90 7010.20.00~~	~~Mamadeiras~~
63.0	20.063.00	3923.30.90 3924.10.00 3924.90.00 4014.90.90 7013	Mamadeiras (Convs. ICMS 142/18 e 154/22) (Redação dada pelo Decreto 32.238, de 2022)
64.0	20.064.00	8212.10.20 8212.20.10	Aparelhos e lâminas de barbear

PRODUTOS DO PROTOCOLO ICMS Nº 16/85 - Aparelhos e lâminas de barbear			
CEST	**ALÍQUOTA INTERESTADUAL**	**MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)**	**MVA ORIGINAL**
20.064.00	4,00%	56,00%	30,00%
	7,00%	51,13%	
	12,00%	43,00%	
PRODUTOS DO PROTOCOLO ICMS Nº 58/18			
CEST	**ALÍQUOTA INTERESTADUAL**	**MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)**	**MVA ORIGINÁL**
20.058.00	4,00%	59,66%	33,05%
	7,00%	54,67%	
	12,00%	46,36%	
20.023.00 a	4,00%	69,61%	41,34%

20.025.00;20.039.00 a 20.040.00;20.048.00 a 20.051.00;20.063.00	7,00%	64,31%	
	12,00%	55,47%	

(Redação dada pelo Decreto nº 34.390, de 2025, vigência a partir de 20/03/25)

~~PRODUTOS DO PROTOCOLO ICMS Nº 16/85 - Aparelhos e lâminas de barbear~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA ALÍQUOTA INTERNA 18%~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~20.064.00~~	~~4,00%~~	~~52,20%~~	~~30,00%~~
	~~7,00%~~	~~47,44%~~	
	~~12,00%~~	~~39,51%~~	
~~PRODUTOS DO PROTOCOLO ICMS Nº 58/18~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA ALÍQUOTA INTERNA 18%~~	~~MVA ORIGINÁL~~
~~20.058.00~~	~~4,00%~~	~~55,77%~~	~~33,05%~~
	~~7,00%~~	~~50,90%~~	
	~~12,00%~~	~~42,79%~~	
~~20.023.00 a 20.025.00;20.039.00 a 20.040.00;20.048.00 a 20.051.00;20.063.00~~	~~4,00%~~	~~65,47%~~	~~41,34%~~
	~~7,00%~~	~~60,30%~~	
	~~12,00%~~	~~51,68%~~	

~~PRODUTOS DO PROTOCOLO ICMS Nº 16/85 - Aparelhos e lâminas de barbear~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~20.064.00~~	~~4,00%~~	~~56,00%~~	~~30,00%~~
	~~7,00%~~	~~51,13%~~	
	~~12,00%~~	~~43,00%~~	
~~PRODUTOS DO PROTOCOLO ICMS Nº 58/18~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~	~~MVA ORIGINÁL~~
~~20.058.00~~	~~4,00%~~	~~59,66%~~	~~33,05%~~
	~~7,00%~~	~~54,67%~~	
	~~12,00%~~	~~46,36%~~	
~~20.023.00 a 20.025.00;20.039.00 a 20.040.00;20.048.00 a 20.051.00;20.063.00~~	~~4,00%~~	~~69,61%~~	~~41,34%~~
	~~7,00%~~	~~64,31%~~	
	~~12,00%~~	~~55,47%~~	

(Redação dada pelo Decreto nº 32.569, de 2023, vigência de 1º/04/23 até 31/12/2023)

Seção XII
Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos

Art. 17. As operações internas e de importação com os produtos relacionados no § 5º deste artigo ficam sujeitas ao regime de substituição tributária, atribuindo-se ao estabelecimento industrial ou

importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, às aquisições interestaduais destinadas à integração ao ativo imobilizado, uso ou consumo do contribuinte destinatário.

§ 2º A base de cálculo do imposto corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário.

§ 3º O valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à aplicação dos seguintes percentuais, sobre a base de cálculo prevista no § 2º deste artigo, vedada a utilização de quaisquer créditos, inclusive o destacado no documento fiscal:

I - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), nas aquisições interestaduais;

II - 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento), nas saídas internas promovidas pelo industrial ou importador e destinadas à comercialização.

§ 4º O percentual previsto no § 3º aplica-se também nas operações a que se refere o § 1º deste artigo.

§ 5º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo:

ITEM DO ANEXO XX-CV ICMS 142/18	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
16.0	21.016.00	8443.31	Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede
17.0	21.017.00	8443.32	Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede
18.0	21.018.00	8443.9	Partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si.
28.0	21.028.00	8471.30	Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela
29.0	21.029.00	8471.4	Outras máquinas automáticas para processamento de dados
30.0	21.030.00	8471.50.10	Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade
31.0	21.031.00	8471.60.5	Unidades de entrada, exceto as classificadas no código 8471.60.54
32.0	21.032.00	8471.60.90	Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória
33.0	21.033.00	8471.70	Unidades de memória
34.0	21.034.00	8471.90	Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições
35.0	21.035.00	8473.30	Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71

62.0	21.062.00	8523.51.10	Cartões de memória (“memory cards”)
67.0	21.067.00	8528.49.90 8528.59.00 8528.69	Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos
67.1	21.067.01	8528.62.00	Projetores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina
68.0	21.068.00	8528.52.00	Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos.
80.0	21.080.00	8517.62.1	Multiplexadores e concentradores
81.0	21.081.00	8517.62.29	Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais
82.0	21.082.00	8517.62.39	Outros aparelhos para comutação
83.0	21.083.00	8517.62.4	Roteadores digitais, em redes com ou sem fio
84.0	21.084.00	8517.62.62	Aparelhos emissores com receptor incorporado de tecnologia celular
85.0	21.085.00	8517.62.9	Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento.
88.1	21.088.01	8414.59.10	Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm²
7.0 (*)	12.007.00	8544.42.00	Outros condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000 V, munidos de peças de conexão.

(*) Item 7.0 do Anexo XIII do CV ICMS 142/18.

Seção XIII
Rações para animais domésticos

~~Art. 18. Nas operações internas, interestaduais e de importação com rações tipo “pet” para animais domésticos, realizadas entre contribuintes situados nos Estados signatários do Protocolo ICMS nº 26/04, de 18 de junho de 2004, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, relativo às operações subsequentes ou à entrada destinada a consumo do destinatário.~~ (Revogado pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

~~§ 1º A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço.~~

~~§ 2º Na hipótese de não haver preço máximo ou sugerido de venda a varejo fixado nos termos do § 1º, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada (“MVA Ajustada”).~~

~~§ 3º O contribuinte industrial encaminhará listas atualizadas dos preços referidos no § 2º à Subcoordenadoria de Fiscalizações Estratégicas, Substituição Tributária e Comércio Exterior (SUSCOMEX/SET), por meio de arquivo magnético ou eletrônico enviado através do *e-mail* <suscomex@rn.gov.br>.~~

~~§ 4º A MVA ST original é 46%.~~

~~§ 5º Nas operações destinadas aos Estados do Acre, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo, a base de cálculo será a prevista em suas legislações internas para os produtos mencionados no § 6º deste artigo. (Prots. ICMS 26/04 e 35/21)~~

§ 6º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo:

§ 6º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo, independente da forma de apresentação, inclusive biscoitos e assemelhados destinados a alimentação animal: (Redação dada pelo Decreto nº 32.720, de 2023)

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	22.001.00	2309	Ração tipo "pet" para animais domésticos

RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS			
PRODUTOS	ALÍQUOTA INTERESTADUAL	MVA AJUSTADA	MVA ORIGINAL
		ALÍQUOTA INTERNA 18%	
Ração tipo "pet" para animais domésticos. NCM/SH 2309.	4,00%	70,93%	46,00%
	7,00%	65,59%	
	12,00%	56,68%	

RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS			
PRODUTOS	ALÍQUOTA INTERESTADUAL	MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)	MVA ORIGINAL
Ração tipo "pet" para animais domésticos. NCM/SH 2309.	4,00%	75,20%	46,00%
	7,00%	69,73%	
	12,00%	60,60%	

(Revogado pelo Decreto nº 33.028, de 2023, com vigência a partir de 1º de novembro de 2023)

Seção XIV
Sorvetes e preparados para fabricação de sorveste em máquinas

Art. 19. Nas operações internas, interestaduais e de importação com os produtos indicados nos incisos I e II, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste artigo, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido pelas subsequentes saídas, realizadas por estabelecimento atacadista ou varejista: (Prot. ICMS 20/05)

Art. 19. Nas operações internas, interestaduais e de importação com os produtos indicados no § 10 deste artigo, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste artigo, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido pelas subsequentes saídas, realizadas por estabelecimento atacadista ou varejista: (Prot. ICMS 20/05) (Redação dada pelo Decreto nº 32.875, de 2023)

I - sorvetes de qualquer espécie, inclusive sanduíches de sorvetes;

II - preparados para fabricação de sorvete em máquina.

§ 1º O regime de que trata este artigo não se aplica à transferência de mercadorias entre estabelecimentos industriais da mesma empresa e nas remessas efetuadas pela indústria para seu

estabelecimento filial atacadista, hipótese em que a substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário que promova a saída da mercadoria para estabelecimento de pessoa diversa.

§ 2º O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição tributária será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas, no Estado de destino da mercadoria, sobre o preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo contribuinte substituído, fixado por autoridade competente ou, na falta deste, o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, deduzindo-se, do valor obtido, o crédito decorrente da operação própria.

§ 3º Inexistindo o valor de que trata o § 2º deste artigo, a base de cálculo para retenção, ressalvada a hipótese prevista no § 6º deste artigo, será o montante correspondente ao preço praticado pelo remetente, incluídos os valores referentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA Ajustada"), sendo a "MVA ST original" corresponde às seguintes margens de valor agregado:

I - 70% (setenta por cento) para os produtos indicados no inciso I do *caput* deste artigo;

II - 328% (trezentos e vinte e oito por cento) para os produtos indicados no inciso II do *caput* deste artigo.

§ 4º No caso de operação interestadual realizada por distribuidor, depósito ou estabelecimento atacadista com as mercadorias a que se refere este artigo a substituição caberá ao remetente, mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriormente.

~~§ 5º O disposto no *caput* deste artigo não se aplica às operações interestaduais com bens e mercadorias classificados no CEST 23.002.00, quando tiverem como origem ou destino os Estados da Bahia e Tocantins.~~

~~§ 5º A partir de 1º de abril de 2023, o disposto no *caput* deste artigo não se aplica às seguintes operações:~~ ~~(Redação dada pelo Decreto nº 32.691, de 2023)~~

§ 5º A partir de 1º de junho de 2024, o disposto no caput não se aplica às operações interestaduais com bens e mercadorias classificados no CEST 23.002.00, quando tiverem como origem ou destino os Estados da Bahia, Pernambuco e Tocantins. (Prots. ICMS 20/05 e 7/24) (Redação dada pelo Decreto nº 33.966, de 2024)

~~I - interestaduais com bens e mercadorias classificados no CEST 23.002.00, quando tiverem como origem ou destino os Estados da Bahia e Tocantins; (Prots. ICMS 20/05 e 38/18)~~ ~~(Incluído pelo Decreto nº 32.691, de 2023)~~ (Revogado pelo Decreto nº 33.966, de 2024)

~~II - que destinem mercadorias a estabelecimento comercial atacadista localizado no Estado de Goiás ao qual foi atribuída a condição de substituto tributário em relação à operação interna;~~ ~~(Incluído pelo Decreto nº 32.691, de 2023)~~ (Revogado pelo Decreto nº 33.966, de 2024)

~~III - que destinem mercadorias a contribuinte localizado no Estado de Santa Catarina. (Prots. ICMS 20/05 e 2/23)~~ ~~(Incluído pelo Decreto nº 32.691, de 2023)~~ (Revogado pelo Decreto nº 33.966, de 2024)

§ 5º-A As disposições deste artigo não se aplicam às seguintes operações: (Incluído pelo Decreto nº 33.966, de 2024)

I - a partir de 1º de abril de 2023, que destinem mercadorias a estabelecimento comercial atacadista localizado no Estado de Goiás ao qual foi atribuída a condição de substituto tributário em relação à operação interna;

~~II - a partir de 1º de junho de 2024, que destinem mercadorias a contribuinte localizado nos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. (Prots. ICMS 20/05, 2/23 e 7/24)~~ ~~(Incluído pelo Decreto nº 33.966, de 2024)~~

II - a contribuintes localizados nos Estados de Santa Catarina e Paraná. (Prots. ICMS 20/05 e 4/25) (Redação dada pelo Decreto nº 34.586, de 2025)

§ 5º-B O disposto no inciso I do § 5º-A somente se aplica após a disponibilização, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Economia de Goiás, do rol de contribuintes aos quais tenha sido atribuída a condição de substituto tributário a que se refere o mencionado parágrafo. (Prots. ICMS 20/05 e 4/25) (Incluído pelo Decreto nº 34.586, de 2025)

~~§ 6º Tratando-se de operação interna e inexistindo o valor de que trata o § 2º deste artigo, a base de cálculo será o montante correspondente ao preço praticado pelo remetente, incluídos os valores referentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do estabelecimento destinatário, ainda que por terceiros, acrescido das seguintes margens de valor agregado: (Prot. ICMS 38/11)~~

~~I - 30% (trinta por cento) para o produto indicado no inciso I do *caput* deste artigo; e~~

~~II - 141% (cento e quarenta e um por cento) para os produtos indicados no inciso II do *caput* deste artigo.~~

§ 6º Tratando-se de operação interna de fabricante e inexistindo o valor de que trata o § 2º deste artigo, a base de cálculo será o montante correspondente ao preço praticado pelo remetente, incluídos os valores referentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do estabelecimento destinatário, ainda que por terceiros, acrescido das seguintes margens de valor agregado: (Prot. ICMS 38/11) (Redação dada pelo Decreto nº 33.005, de 2023)

I - 30% (trinta por cento) para o produto indicado no item 1.0 do quadro do § 10 deste artigo; e

II - 141% (cento e quarenta e um por cento) para os produtos indicados no item 2.0 do quadro do § 10 deste artigo. (Redação dada pelo Decreto nº 33.005, de 2023)

§ 7º Na hipótese de adoção da base de cálculo prevista no § 2º deste artigo:

I - o fabricante ou importador fica responsável por enviar diretamente, ou através de suas entidades representativas, à SUSCOMEX/SET, a lista de preço final sugerido a consumidor nos termos do inciso III do art. 669 deste Decreto, no formato do Anexo Único do Protocolo ICMS 20, de 1º de setembro de 2005; (Prot. ICMS 20/05 e 26/20)

II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do preço sugerido pelo fabricante ou importador, a base de cálculo do imposto será a prevista nos §§ 3º ou 6º deste artigo, conforme o caso.

§ 8º A utilização da base de cálculo prevista no § 2º deste artigo fica condicionada à homologação prévia pela Secretaria de Estado da Tributação (SET).

§ 9º A empresa detentora ou licenciada da marca que sugira o preço final a consumidor deverá enviar a lista de preços nos mesmos termos do inciso I do § 7º deste artigo. (Prots. ICMS 20/05 e 33/21)

§ 10. Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata este artigo são os constantes do quadro abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	23.001.00	2105.00	Sorvetes de qualquer espécie
~~2.0~~	~~23.002.00~~	~~1806 1901 2106~~	~~Preparados para fabricação de sorvete em máquina~~
2.0	23.002.00	1806 1901 2106 0404	Preparados para fabricação de sorvete em máquina (Convs. ICMS 142/18 e 53/23), a partir de 1º de junho de 2023 (Redação dada pelo Decreto nº 32.691, de 2023)

SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETES EM MÁQUINAS			
PRODUTOS	**ALÍQUOTA INTERESTADUAL**	**MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)**	**MVA ORIGINAL**
I-Sorvetes de qualquer espécie.	4,00%	104,00%	70,00%
	7,00%	97,63%	
	12,00%	87,00%	
II-Preparados para fabricação de sorvete em máquina.	4,00%	413,60%	328,00%
	7,00%	397,55%	
	12,00%	370,80%	

(Redação dada pelo Decreto nº 34.390, de 2025, vigência a partir de 20/03/25)

~~SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETES EM MÁQUINAS~~			
~~PRODUTOS~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA~~ ~~ALÍQUOTA INTERNA 18%~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~I Sorvetes de qualquer espécie.~~	~~4,00%~~	~~99,02%~~	~~70,00%~~
	~~7,00%~~	~~92,80%~~	
	~~12,00%~~	~~82,44%~~	
~~II Preparados para fabricação de sorvete em máquina.~~	~~4,00%~~	~~401,07%~~	~~328,00%~~
	~~7,00%~~	~~385,41%~~	
	~~12,00%~~	~~359,32%~~	

~~SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETES EM MÁQUINAS~~			
~~PRODUTOS~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~I Sorvetes de qualquer espécie.~~	~~4,00%~~	~~104,00%~~	~~70,00%~~
	~~7,00%~~	~~97,63%~~	
	~~12,00%~~	~~87,00%~~	
~~II Preparados para fabricação de sorvete em máquina.~~	~~4,00%~~	~~413,60%~~	~~328,00%~~
	7,00%	397,55%	
	12,00%	370,80%	

(Redação dada pelo Decreto nº 32.569, de 2023, vigência de 1º/04/23 até 31/12/2023)

Seção XV
Tintas e vernizes

Art. 20. Aplica-se às operações internas e interestaduais com bens e mercadorias relacionados no quadro do § 2º deste artigo o regime de substituição tributária, atribuindo-se ao contribuinte remetente a responsabilidade, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Convs. ICMS 118/17 e 142/18)

§ 1º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o valor correspondente ao preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente ou,

na falta dele o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) ajustada à alíquota interestadual conforme indicado no § 2º deste artigo.

§ 2º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo e as MVA ajustadas aplicáveis são os constantes do quadro abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	24.001.00	3208 3209 3210	Tintas, vernizes.
2.0	24.002.00	2821 3204.17.00 3206	Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.10
2.1	24.002.01	2821 3204.17.00 3206	Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.10
3.0	24.003.00	3204 3205.00.00 3206 3212	Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes

SEGMENTO TINTAS E VERNIZES: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XXIII DO CONVÊNIO ICMS 142/18			
CEST	**ALÍQUOTA INTERESTADUAL**	**MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)**	**MVA ORIGINA L**
CEST 24.001.00 e 24.002.00/24.002.01	4,00%	62,00%	35,00%
	7,00%	56,94%	
	12,00%	48,50%	
CEST 24.003.00	4,00%	80,00%	50,00%
	7,00%	74,34%	
	12,00%	65,00%	

(Redação dada pelo Decreto nº 34.390, de 2025, vigência a partir de 20/03/25)

~~**SEGMENTO TINTAS E VERNIZES: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XXIII DO CONVÊNIO ICMS 142/18**~~			
~~**CEST**~~	~~**ALÍQUOTA INTERESTADUAL**~~	~~**MVA AJUSTADA Alíquota interna 18%**~~	~~**MVA ORIGINAL**~~
~~CEST 24.001.00 e 24.002.00/24.002.01~~	~~4,00%~~	~~58,05%~~	~~35,00%~~
	~~7,00%~~	~~53,11%~~	
	~~12,00%~~	~~44,88%~~	
~~CEST 24.003.00~~	~~4,00%~~	~~75,61%~~	~~50,00%~~
	~~7,00%~~	~~70,12%~~	
	~~12,00%~~	~~60,97%~~	

~~SEGMENTO TINTAS E VERNIZES: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XXIII DO CONVÊNIO ICMS 142/18~~			
~~CEST~~	~~ALÍQUOTA INTERESTADUAL~~	~~MVA AJUSTADA (Alíquota Interna 20%)~~	~~MVA ORIGINAL~~
~~CEST 24.001.00 e 24.002.00/24.002.01~~	~~4,00%~~	~~62,00%~~	~~35,00%~~
	~~7,00%~~	~~56,94%~~	
	~~12,00%~~	~~48,50%~~	
~~CEST 24.003.00~~	~~4,00%~~	~~80,00%~~	~~50,00%~~
	~~7,00%~~	~~74,34%~~	
	~~12,00%~~	~~65,00%~~	

(Redação dada pelo Decreto nº 32.569, de 2023, vigência de 1º/04/23 até 31/12/2023)

Seção XVI
Veículos automotores

Art. 21. Aplica-se às operações internas e interestaduais com veículos automotores novos relacionados no Anexo XXIV do Convênio nº ICMS 142/18, de 2018, o regime de substituição tributária, atribuindo-se ao contribuinte remetente a responsabilidade, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Convs. ICMS 199/17 e 142/18)

§ 1º O disposto no *caput* deste artigo aplica-se aos acessórios colocados no veículo pelo estabelecimento remetente.

~~§ 2º Além do disposto no art. 651 deste Decreto, as disposições deste artigo não se aplicam às operações interestaduais de remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente.~~

§ 2º Além do disposto no art. 651 deste Decreto, as disposições deste artigo não se aplicam às operações interestaduais: (Redação dada pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

I – de remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente; (Incluído pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

II - com bens e mercadorias classificados no CEST 25.032.00, quando tiverem como origem ou destino os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. (Convs. ICMS nºs 199/17, 142/18 e 174/24) (Incluído pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

§ 3º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o valor correspondente ao preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente, ou, na falta dele, observado o art. 11 do Anexo 004, deste Decreto:

I - em relação aos veículos saídos, real ou simbolicamente, das montadoras ou de suas concessionárias com destino a outra unidade da federação, será o preço final a consumidor sugerido pela montadora, em lista enviada nos termos do Anexo Único do Convênio ICMS nº 199/17, de 15 de dezembro de 2017, já acrescido do valor do frete, do IPI e dos acessórios a que se refere o § 1º deste artigo;

II - inexistindo o preço final a consumidor sugerido pela montadora de que trata o inciso I deste parágrafo, e nas demais situações, será o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida no Convênio ICMS nº 199/17, de 2017.

§ 4º As importadoras que promovem saída de veículos cujo preço final a consumidor tenha sido sugerido pela montadora, em lista enviada na forma do Anexo Único do Convênio ICMS nº

199/17, de 2017, referido no inciso I do § 3º deste artigo, deverão observar as disposições nele contidas, inclusive em relação aos valores.

§ 5º A Margem de Valor Agregado (MVA-ST) original de que trata o inciso II do § 3º deste artigo é de 30% (trinta por cento).

§ 6º Nas operações destinadas aos Estados de Minas Gerais e Paraná, a MVA-ST original a ser aplicada é a prevista em sua legislação tributária interna.

§ 7º A lista de preço final a consumidor sugerido pela montadora deverá ser remetida à Subcoordenadoria de Fiscalizações Estratégicas, Substituição Tributária e Comércio Exterior (SUSCOMEX/SET), através do endereço eletrônico <suscomexveiculos@set.rn.gov.br>.

§ 8º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata o *caput* deste artigo são os constantes do quadro abaixo:

SEGMENTO VEÍCULOS AUTOMORES: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XXIV DO CONVÊNIO ICMS 142/18				
	ALÍQUOTA INTERESTADUAL	**CARGA EFETIVA**	**MVA AJUSTADA**	**MVA ORIGINAL**
Veículos automotores identificados no Anexo XXIV do Convênio ICMS 142/18, quando inexistente lista de preço final a consumidor sugerida pelo fabricante (CV ICMS 199/17 - Cláusula terceira; II).	4,00%	12%	41,82%	30,00%
	7,00%	12%	37,39%	
	12,00%	12%	30,00%	

Seção XVII
Veículos de duas e três rodas motorizados

Art. 22. Aplica-se às operações internas e interestaduais com veículos novos de duas e de três rodas motorizados relacionados no quadro do § 8º deste artigo, o regime de substituição tributária, atribuindo-se ao contribuinte remetente a responsabilidade, na qualidade de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes. (Conv. ICMS 200/17)

§ 1º O disposto no *caput* deste artigo aplica-se aos acessórios colocados no veículo pelo estabelecimento remetente.

§ 2º Além do disposto no art. 651 deste Decreto, as disposições deste artigo não se aplicam:

I - às operações interestaduais de remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente;

II - às operações com bens e mercadorias classificadas no CEST 26.001.01, quando tiverem como origem ou destino o Estado de São Paulo. (Conv. ICMS 200/17 e 5/22)

§ 3º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o valor correspondente ao preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente, ou, na falta dele, observado o art. 11 do Anexo 004, deste Decreto:

I - em relação aos veículos de fabricação nacional, será o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, em lista enviada nos termos do Anexo Único do Convênio ICMS nº 200/17, de 15 de dezembro de 2017, já acrescido do valor do frete, do IPI e dos acessórios a que se refere o § 1º deste artigo, ou, inexistindo, será preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida no Convênio ICMS nº 200/17, de 2017;

II - em relação aos veículos importados, será preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida no Convênio ICMS nº 200/17, de 2017.

§ 4º A Margem de Valor Agregado (MVA-ST) original referida nos incisos I e II do § 3º deste artigo é de 34% (trinta e quatro por cento) ajustada à alíquota interestadual conforme indicado no § 8º deste artigo.

§ 5º Nas operações destinadas aos Estados de Minas Gerais e Paraná, a MVA-ST original a ser aplicada é a prevista em sua legislação tributária interna.

§ 6º A lista de preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, seguirá o formato do Anexo Único do Convênio ICMS nº 200/17, de 2017, e deverá ser remetido à Subcoordenadoria de Fiscalizações Estratégicas, Substituição Tributária e Comércio Exterior (SUSCOMEX/SET), através do endereço eletrônico <suscomexveiculos@set.rn.gov.br>.

§ 7º As notas fiscais emitidas pelo contribuinte substituto deverão conter no campo destinado às Informações Complementares a expressão "Base de Cálculo do ICMS-ST reduzida conforme art. 22 do Anexo 007 do Decreto-RN que disciplina o ICMS".

§ 8º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata este artigo são os constantes do quadro abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	26.001.00	8711	Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais.(Conv. ICMS 142/18 e 4/22)
1.1	26.001.01	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluindos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxilias assistido pela força humana (Conv. ICMS 142/18 e 4/22)

SEGMENTO VEÍCULOS NOVOS DE DUAS E DE TRÊS RODAS MOTORIZADOS: BENS E MERCADORIAS RELACIONADOS NO ANEXO XXV DO CONVÊNIO ICMS 142/18				
Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais. Observação: Importados e nacionais, estes últimos quando não houver preço final a consumidor sugerido pelo fabricante.	**ALÍQUOTA INTERESTADUAL**	**CARGA EFETIVA**	**MVA AJUSTADA**	**MVA ORIGINAL**
	4,00%	12%	46,18%	34,00%
	7,00%	12%	41,61%	
	12,00%	12%	34,00%	

Seção XVIII
Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

Art. 23. Nas operações internas e interestaduais que destinem mercadorias a revendedores localizados neste Estado que efetuem venda na modalidade porta-a-porta, marketing multinível ou sob qualquer outra denominação para comercialização dos seus produtos a consumidor final, fica atribuída ao remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas subsequentes saídas realizadas pelo revendedor. (Conv. ICMS 45/99 e 224/2021)

I - às operações interestaduais que destinem mercadorias aos revendedores referidos no *caput* deste artigo, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) deste Estado, que efetuem exclusivamente venda nas modalidades citadas no *caput*, a consumidor final; (Conv. ICMS 45/99 e 224/2021)

II - nas hipóteses em que o revendedor, em lugar de efetuar a venda nas modalidades citadas no *caput*, a faça em banca de jornal e revista ou estabelecimento similar; (Conv. ICMS 45/99 e 224/2021)

III - ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual, nas operações com bens e mercadorias destinados a uso ou consumo exclusivo do adquirente revendedor, vedado o tratamento tributário como mercadoria de uso ou consumo nos termos desse inciso ao produto que se encontre passível de comercialização pelo revendedor. (Conv. ICMS 45/99 e 224/2021)

§ 1º Para efeitos do disposto no § 2º, na hipótese em que o remetente for optante pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido, a título de ICMS da operação própria, o resultado da aplicação da alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal, nos termos do § 5º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (Convs. ICMS nºs 45/99 e 113/24) (Incluído pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

§ 2º A base de cálculo, para fins de retenção e recolhimento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias a que se refere o *caput* deste artigo, será o preço praticado pelo remetente, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado de 40% (quarenta por cento), observado o disposto no § 5º desde artigo. (Convs. ICMS 45/99, 101/18 e 224/2021)

§ 2º-A Para efeitos do disposto no § 2º e na hipótese de transferência promovida entre estabelecimentos do remetente, deverá ser deduzido o ICMS destacado na nota fiscal de transferência, nos termos do Convênio ICMS nº 109, de 3 de outubro de 2024. (Incluído pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

§ 2º-B. As transferências promovidas entre estabelecimentos do remetente sem a dedução do ICMS destacado na nota fiscal de transferência nos termos do § 2º-A, ocorridas entre 1º de janeiro de 2024 e o dia 6 de dezembro 2024, ficam convalidadas. (Convs. ICMS nºs 45/99 e 113/24) (Incluído pelo Decreto nº 34.283, de 2024)

§ 3º A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, emitida pelo sujeito passivo por substituição tributária para documentar as operações com os revendedores conterá, em seu corpo, sem prejuízo das demais exigências previstas neste Regulamento, a identificação e o endereço do revendedor para o qual estão sendo remetidas as mercadorias. (Conv. ICMS 45/99 e 224/2021)

§ 4º O trânsito de mercadorias promovido pelos revendedores será acobertado pelo Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE - relativo à NF-e emitida pelo sujeito passivo por substituição tributária. (Conv. ICMS 45/99 e 224/2021)

§ 5º As operações com mercadorias que envolvam contribuintes que atuem na modalidade de que trata o *caput* deste artigo devem aplicar o CEST previsto no quadro integrante do §6º desse artigo, ainda que os bens e as mercadorias estejam listados nas outras Seções, bem como a base de cálculo prevista no §2º deste artigo. (Conv. ICMS 45/99 e 224/2021)

§ 6º Os itens abrangidos pela substituição tributária de que trata este artigo são os constantes do quadro abaixo:

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	28.001.00	3303.00.10	Perfumes (extratos)
2.0	28.002.00	3303.00.20	Águas de colônia
3.0	28.003.00	3304.10.00	Produtos de maquiagem para os lábios
4.0	28.004.00	3304.20.10	Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel
5.0	28.005.00	3304.20.90	Outros produtos de maquiagem para os olhos
6.0	28.006.00	3304.30.00	Preparações para manicuros e pedicuros
7.0	28.007.00	3304.91.00	Pós para maquiagem, incluindo os compactos
8.0	28.008.00	3304.99.10	Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas

9.0	28.009.00	3304.99.90	Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antissolares e os bronzeadores
10.0	28.010.00	3304.99.90	Preparações antissolares e os bronzeadores
11.0	28.011.00	3305.10.00	Xampus para o cabelo
12.0	28.012.00	3305.20.00	Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos
13.0	28.013.00	3305.90.00	Outras preparações capilares
14.0	28.014.00	3305.90.00	Tintura para o cabelo
15.0	28.015.00	3307.10.00	Preparações para barbear (antes, durante ou após)
16.0	28.016.00	3307.20.10	Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 28.016.01
16.1	28.016.01	3307.20.10	Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos
16.2	28.016.02	3307.20.10	Antiperspirantes líquidos
17.0	28.017.00	3307.20.90	Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 28.017.01
17.1	28.017.01	3307.20.90	Outras loções e óleos desodorantes hidratantes
17.2	28.017.02	3307.20.90	Outros antiperspirantes
18.0	28.018.00	3307.90.00	Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados
19.0	28.019.00	3307.90.00	Outras preparações cosméticas
20.0	28.020.00	3401.11.90	Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldadas, exceto CEST 28.020.01
20.1	28.020.01	3401.11.90	Lenços umedecidos
21.0	28.021.00	3401.19.00	Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes
22.0	28.022.00	3401.20.10	Sabões de toucador sob outras formas
23.0	28.023.00	3401.30.00	Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão
24.0	28.024.00	4818.20.00	Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar
24.1	28.024.01	4818.20.00	Toalhas de mão
25.0	28.025.00	8214.10.00	Apontadores de lápis para maquiagem
25.1	28.025.01	8214.10.00	Espátulas, abre-cartas e raspadeiras
25.2	28.025.02	8214.10.00	Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis
26.0	28.026.00	8214.20.00	Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
27.0	28.027.00	9603.29.00	Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas
27.1	28.027.01	9603.29.00	Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, outros
28.0	28.028.00	9603.30.00	Pincéis para aplicação de produtos cosméticos
28.1	28.028.01	9603.30.00	Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever
29.0	28.029.00	9616.10.00	Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações
30.0	28.030.00	9616.20.00	Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador
31.0	28.031.00	4202.1	Malas e maletas de toucador
32.0	28.032.00	9615	Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes
~~33.0~~	~~28.033.00~~	~~3923.30.00 3924.90.00 3924.10.00 4014.90.90 7010.20.00~~	~~Mamadeiras~~
33.0	28.033.00	3923.30.90	Mamadeiras (Convs. ICMS 142/18 e 154/22) (Redação dada pelo Decreto 32.238,

		3924.10.00 3924.90.00 4014.90.90 7013	de 24/11/2022)
34.0	28.034.00	4014.90.90	Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas
35.0	28.035.00	1211.90.90	Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes
36.0	28.036.00	3926.20.00	Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas
37.0	28.037.00	3926.40.00	Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos
38.0	28.038.00	3926.90.90	Outras obras de plásticos
39.0	28.039.00	4202.22.10	Bolsas de folhas de plástico
40.0	28.040.00	4202.22.20	Bolsas de matérias têxteis
41.0	28.041.00	4202.29.00	Bolsas de outras matérias
42.0	28.042.00	4202.39.00	Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias
43.0	28.043.00	4202.92.00	Outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis
44.0	28.044.00	4202.99.00	Outros artefatos, de outras matérias
45.0	28.045.00	4819.20.00	Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados
46.0	28.046.00	4819.40.00	Outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão
47.0	28.047.00	4821.10.00	Etiquetas de papel ou cartão, impressas
48.0	28.048.00	4911.10.90	Outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes
49.0	28.049.00	6115.99.00	Outras meias de malha de outras matérias têxteis
50.0	28.050.00	6217.10.00	Outros acessórios confeccionados, de vestuário
51.0	28.051.00	6302.60.00	Roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão
52.0	28.052.00	6307.90.90	Outros artefatos têxteis confeccionados
53.0	28.053.00	6506.99.00	Chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha
54.0	28.054.00	9505.90.00	Artigos para outras festas, carnaval ou outros divertimentos
55.0	28.055.00	Capítulo 33	Produtos destinados à higiene bucal
56.0	28.056.00	Capítulos 33 e 34	Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo
57.0	28.057.00	Capítulos 14, 39, 40, 44, 48, 63, 64, 65, 67, 70, 82, 90 e 96	Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo
58.0	28.058.00	Capítulos 39, 42, 48, 52, 61, 71, 83, 90 e 91	Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis (por exemplo, caixinhas de papel), entre outros itens assemelhados)
59.0	28.059.00	Capítulos 61, 62 e 64	Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes
60.0	28.060.00	Capítulos 42, 52, 55, 58, 63 e 65	Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior
61.0	28.061.00	Capítulos 39, 40, 52, 56, 62, 63, 66, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 91, 94 e 96	Artigos de casa
62.0	28.062.00	Capítulos 13 e 15 a 23	Produtos das indústrias alimentares e bebidas
63.0	28.063.00	Capítulos 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 63, 68, 73, 84, 85 e 96	Produtos de limpeza e conservação doméstica
64.0	28.064.00	Capítulos 39, 49, 95, 96	Artigos infantis
999.0	28.999.00		Outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto porta-a-porta a consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo

Seção XIX
Da Substituição Tributária referente ao Adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP

(Incluída pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

Art. 24. Nas operações internas, interestaduais e de importações com as mercadorias a seguir indicadas, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador e arrematante de mercadoria importada e retida, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do adicional de dois pontos percentuais previsto no art. 30-A deste Decreto, relativo às operações subsequentes destinadas a consumidor final: (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

I - bebidas alcoólicas, classificadas nas posições 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM-SH, exceto aguardente de cana e de melaço; (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

II - produtos de perfumaria, águas-de-colônia, cosméticos, produtos de beleza ou de maquiagem das posições 3303, 3304, 3305 e 3307 (exceto a subposição 3307.4); e (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

III - fogos de artifício. (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

Art. 25. A base de cálculo do adicional de que trata o art. 24, para fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente, ou, na falta dele, o preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado – MVA de 40% (quarenta por cento). (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

Parágrafo único. O adicional de que trata o art. 24 incidirá uma única vez na forma prevista nesta Seção, cujo recolhimento deverá ocorrer na forma estabelecida no art. 53 deste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

~~Art. 26. Aplicam-se, em relação ao adicional de que trata esta Seção, as demais disposições inerentes ao regime de substituição tributária previstas neste Anexo~~. (Incluído pelo Decreto nº 35.079, de 2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 2025)

Art. 26. Aplicam-se, em relação ao adicional de que trata esta Seção, as demais disposições inerentes ao regime de substituição tributária previstas neste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 35.342, de 2026, com produção de efeitos a partir de 01/03/2026)

Parágrafo único. Para fins de cálculo, lançamento e recolhimento a serem realizados por ocasião da implementação da substituição tributária do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, de que trata esta seção, será considerado o valor do estoque das mercadorias existentes no dia 31 de janeiro de 2026, tomando-se por base o valor de custo da aquisição mais recente, acrescido do percentual de Margem de Valor Agregado – MVA de 20% (vinte por cento). (Incluído pelo Decreto nº 35.342, de 2026, com produção de efeitos a partir de 01/03/2026)

DOE Nº 15.247
Data: 19/08/2022

Histórico das alterações:
- Alterado pelo Decreto nº 32.238, de 24/11/2022, publicado no DOE nº 15.311, de 25/11/2022.

- Atualizado até o Decreto nº 32.569, de 30/03/2023, republicado no DOE nº 15.399, de 1º/04/2023, por incorreção no número (foi originalmente e erradamente publicado com o número 32.563, de 30.03.2023).
- Alterado pelo Decreto nº 32.691, de 19/05/2023, publicado no DOE nº 15.430, de 20/05/2023.
- Alterado pelo Decreto nº 32.720, de 01/06/2023, publicado no DOE nº 15.439, de 02/06/2023.
- Alterado pelo Decreto nº 32.785, de 28/06/2023, publicado no DOE nº 15.456, de 29/06/2023.
* Retificado no DOE nº 15.464, de 12/07/2023.
- Alterado pelo Decreto nº 32.875, de 09/08/2023, publicado no DOE nº 15.484, de 10/08/2023.
- Alterado pelo Decreto nº 33.005, de 29/09/2023, publicado no DOE nº 15.519, de 30/09/2023
- Alterado pelo Decreto nº 33.028, de 06/10/2023, publicado no DOE nº 15.523, de 07/10/2023, republicado por incorreção no DOE nº 15.524, de 10/10/23.
- Alterado pelo Decreto nº 33.151, de 17/11/2023, publicado no DOE nº 15.548, de 18/11/2023
- Alterado pelo Decreto nº 33.923, de 04/09/2024, publicado no DOE nº 15.746, de 05/09/2024
- Alterado pelo Decreto nº 33.966, de 18/09/2024, publicado no DOE nº 15.756, de 19/09/2024
- Alterado pelo Decreto nº 34.283, de 30/12/2024, publicado no DOE nº 15.822, de 31/12/2024
- Alterado pelo Decreto nº 34.390, de 07/03/2025, publicado no DOE nº 15.866, de 08/03/2025
- Alterado pelo Decreto nº 34.586, de 22/05/2025, publicado no DOE nº 15.915, de 23/05/2025
- Alterado pelo Decreto nº 35.079, de 12/11/2025, publicado no DOE nº 16.036, de 13/11/2025, com vigência a partir de 01/02/2026 conforme alteração promovida pelo Decreto 35.208, de 19/12/2025.
- Alterado pelo Decreto nº 35.342, de 27/02/2026, publicado no DOE nº 16.103, de 28/02/2026, com produção de efeitos a partir de 01/03/2026.
- Alterado pelo Decreto nº 35.409, de 27/03/2026, publicado no DOE nº 16.123, de 28/03/2026
- Alterado pelo Decreto nº 35.742, de 21/07/2026, publicado no DOE nº 16.198, de 22/07/2026
- Alterado pelo Decreto nº 35.865, de 02/09/2026, publicado no DOE nº 16.229, de 03/09/2026